

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA
PT AXA FINANCIAL INDONESIA
DENGAN
PT DISA PRIMA MEDIKA

Nomor Pihak Pertama	: 922/PKS/AXA-FI/XII/2025
Nomor Pihak Kedua	: 355/DPM/E-PKS/DIR/XII/2025

Pada hari Senin, tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (1-12-2025) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan ("**Perjanjian**") di Jakarta, oleh dan antara:

1. **PT AXA FINANCIAL INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di AXA Tower Lantai 17, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18, Kuningan City, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh **YUDHISTIRA DHARMAWATA**, dalam jabatannya sebagai **CHIEF HEALTH OFFICER** kuasa dari Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/POA/AXA-FI/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024 dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT AXA Financial Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
2. **PT DISA PRIMA MEDIKA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 28 November 2009 yang dibuat di hadapan Endang Merduwati, S.H Notaris di Kota Malang, dengan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-63604.AH.01.01 tanggal 31 Desember 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, S.H Notaris di Kota Malang, dengan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0021906.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 17 Oktober 2018, dalam hal ini perseroan diwakili secara sah oleh **dr. SEFRINA TRISADI, Sp. DV**, menurut kewenangan yang melekat pada kedudukan dan jabatannya sebagai **DIREKTUR** PT Disa Prima Medika, yang beralamat di Perum Banjararum Selatan Nomor 3-B, Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang dalam hal ini perseroan selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang**, dengan Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jalan Banjararum Selatan Nomor 3 - 7, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
 - B. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo**, dengan Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 81201150815810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang beralamat di Jalan Raya Surabaya - Malang Km 54, Kelurahan Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Asuransi Jiwa dan bermaksud mengadakan kerja sama dengan Pihak Kedua untuk menyediakan jasa layanan kesehatan bagi setiap Peserta asuransi kesehatan Pihak Pertama.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan Rumah Sakit dan/atau Klinik yang bersedia dan sanggup bekerjasama dengan Pihak Pertama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan kepada Peserta asuransi kesehatan Pihak Pertama.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang penyediaan pelayanan kesehatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. **Definisi.** Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain, setiap istilah dan ungkapan berikut ini akan memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Pasal ini:
 - a. **"Peserta"** adalah karyawan/keluarga/anggota yang didaftarkan oleh Pemegang Polis dan/atau perorangan (individu) yang merupakan tertanggung dari polis Pihak Pertama yang bukti pertanggungan kepadanya ditandai dengan menggunakan Kartu Peserta Kesehatan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama kepada Peserta.
 - b. **"Pelayanan Kesehatan"** adalah seluruh layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Peserta termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Kesehatan Rawat Inap, Layanan Kesehatan Rawat Jalan, *One Day Care/One Day Surgery*, Operasi, layanan eksklusif, Perawatan Khusus dan Emergensi dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Perjanjian ini.
 - c. **"Rumah Sakit"** adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 angka (3) Perjanjian.
 - d. **"Layanan Kesehatan Rawat Inap"** adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta yang berdasarkan diagnosis dan keadaan klinis membutuhkan perawatan dan pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua dimana Peserta menginap sedikitnya 6 (enam) jam terus menerus dan atau dari Rumah Sakit lain, atau keadaan emergensi.
 - e. **"Layanan Kesehatan Rawat Jalan"** adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta yang dilakukan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi pada Rumah Sakit/Klinik dengan atau tanpa obat dan tidak sedang menjalani rawat inap.
 - f. **"One Day Care/One Day Surgery"** adalah tindakan spesialis yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan atau tanpa anestesi dimana peserta dapat langsung pulang tanpa harus melaksanakan rawat inap (merupakan paket yang terdiri dari tindakan dokter, anestesi dan obat, serta sewa kamar).
 - g. **"Operasi"** adalah tindakan medis spesialis dengan menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau tanpa tenaga anestesi pada suatu ruangan tertentu.
 - h. **"Perawatan khusus"** adalah perawatan yang membutuhkan ruangan perawatan, tindakan, obat-obatan dan tenaga ahli, dan memerlukan pemeriksaan lebih intensif, misalnya perawatan di *Intensive Care Unit (ICU)*, *Intensive Cardiology Care Unit (ICCU)*, *High Care Unit (HCU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*, *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*, Unit luka bakar, Unit Perinatology.
 - i. **"Emergensi"** adalah keadaan darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi Peserta (dibuktikan dengan data resep obat yang diberikan oleh dokter yang merawat).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- j. **"Penyakit"** adalah kondisi fisik seseorang yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat.
 - k. **"Rujukan"** adalah surat pengantar yang berikan oleh dokter untuk pemeriksaan/pengobatan lebih lanjut dan atau rawat inap di rumah sakit.
 - l. **"Kartu Peserta"** adalah kartu yang diterbitkan oleh Pihak Pertama baik fisik maupun digital sebagai alat bukti yang sah atas kepesertaan Peserta untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan pada sarana dan fasilitas jaringan rekanan Pihak Kedua, sebagaimana contoh Kartu Peserta terdapat dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
 - m. **"Surat Pernyataan"** adalah surat yang disediakan oleh Pihak Pertama dan harus ditandatangani oleh Peserta yang memerlukan Layanan Kesehatan Rawat Inap dengan jaminan asuransi kesehatan dari Pihak Pertama dengan tujuan, agar Peserta mematuhi batas-batas dan jenis-jenis manfaat Layanan Kesehatan Rawat Inap yang kondisinya telah diatur di dalam Perjanjian Polis Induk antara Pihak Pertama dengan Pemegang Polis.
 - n. **"Formulir Pengajuan Klaim"** adalah formulir yang disediakan oleh Pihak Pertama yang wajib diisi oleh Rumah Sakit atas klaim yang diajukan.
 - o. **"Formulir Perawatan"** adalah formulir untuk hasil diagnosa Peserta yang diisi oleh dokter untuk diajukan kepada Pihak Kedua.
 - p. **"Surat Jaminan"** adalah surat konfirmasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengenai batasan manfaat bagi masing-masing Peserta untuk dapat memperoleh Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - q. **"Pengelola Administrasi"** berarti perusahaan Pihak Ketiga penyedia tata kelola administrasi Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan proses validasi keanggotaan termasuk hak-haknya dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
 - r. **"Hari Kerja"** adalah Hari Kerja yang berlaku pada Pihak Pertama yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat terhitung mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali apabila hari libur nasional jatuh pada hari-hari tersebut.
 - s. **"Hari Kalender"** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
 - t. **"Tarif"** adalah harga/biaya Pelayanan Kesehatan yang dibebankan kepada Pihak Pertama sebagai imbalan atas Pelayanan Kesehatan yang diterima Peserta di Rumah Sakit/Klinik, pada saat Peserta memperoleh Pelayanan Kesehatan yang setiap perubahannya akan diberitahukan kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
 - u. **"Pengecualian"** adalah Pelayanan Kesehatan/tindakan yang tidak dijamin oleh Pihak Pertama.
2. **Interpretasi.** Kecuali konteksnya menyatakan lain:
- a. Judul-judul pada setiap bagian dan Pasal hanya untuk kenyamanan belaka dan tidak akan mempengaruhi interpretasi.
 - b. Referensi kepada Pihak dalam Perjanjian ini akan meliputi penerus dan penerima pengalihan yang diizinkan.
 - c. Referensi kepada Perjanjian ini akan dianggap meliputi rujukan kepada lampiran, tambahan, pertimbangan, jadwal dan tabel sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
 - d. Perjanjian ini diusulkan, dipersiapkan dan dibuat secara bersama-sama oleh Para Pihak, sehingga setiap interpretasi dan persepsi dari Perjanjian ini tidak dapat digunakan hanya untuk keuntungan salah satu Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **Penunjukan.** Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta dan Pihak Kedua dengan ini setuju dan berkewajiban untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. **Ruang Lingkup.** Para Pihak sepakat bahwa selain kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, maka Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - a. **Pemberian Pelayanan Kesehatan**
Pihak Kedua akan memberikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada Peserta.
 - b. **Pemberian Jasa Pelayanan Eksklusif**
Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua akan memberikan layanan eksklusif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
 - c. **Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan**
Pihak Pertama akan membayarkan tagihan atas Pelayanan Kesehatan kepada Peserta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
3. **Profesionalisme.** Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan akan menggunakan usaha terbaiknya dan menyediakan keseluruhan waktu, perhatian, kemampuan dan energi dalam melaksanakan Perjanjian ini.
4. **Biaya-Biaya.** Para Pihak sepakat bahwa biaya yang akan dikeluarkan atas aktifitas layanan pemeriksaan kesehatan dari Pihak Kedua sesuai Perjanjian ini hanya terbatas kepada pembayaran tagihan biaya jasa dengan mekanisme mengenai pembayaran sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 Perjanjian ini.
5. **Pengalihan Perjanjian.** Pihak Kedua dilarang untuk mengalihkan atau melimpahkan baik sebagian maupun keseluruhan jasa ataupun kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Pengalihan jasa kepada pihak lain tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Kedua terhadap penyelesaian dari bagian jasa yang dialihkan kepada Pihak lain tersebut.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama mencakup:

1. **Layanan Kesehatan Rawat Inap**
2. **Layanan Kesehatan Rawat Jalan**
3. **Daftar Rumah Sakit yang dapat melayani Peserta Pihak Pertama sebagai berikut:**

	Rumah Sakit Prima Husada Malang	Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Alamat	Banjararum Selatan Nomor 3-7 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur	Jalan Surabaya - Malang Km 54, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
Nomor Telepon	0341-458679	0343-6745000
Nomor Fax	-	-

Email	sekretariat@malang.rs-primahusada.com	sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
--------------	--	--

4. **Farmasi** yaitu tempat pembelian obat yang ada di Rumah Sakit;
5. **Pembedahan** dan segala jenis tindakan medis lainnya;
6. **Laboratorium** dan seluruh sarana penunjang diagnostik lainnya;
7. **One Day Care** atau **One Day Surgery**;
8. Tambahan dan/atau pembatasan atas suatu Pelayanan Kesehatan dalam kasus tertentu akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dan dilampirkan sebagai tambahan dalam Perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
9. Menggunakan alat atau sarana akses yang disediakan oleh Pihak Pertama baik untuk melakukan pembayaran dan/atau konfirmasi.
10. Pengecualian atas Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

PASAL 4 JANGKAUAN KERJA SAMA

1. Pihak Kedua berhak untuk mengikutsertakan Rumah Sakit/Klinik baru yang kepemilikan dan pengelolaannya di bawah naungan Pihak Kedua ke dalam Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama tentang Rumah Sakit/Klinik baru yang kepemilikan dan pengelolaannya berada di bawah naungan Pihak Kedua disertai data alamat, contact person, nomor telepon/HP, nomor faksimile, alamat email, serta nomor rekening bank dari pengelola Rumah Sakit/Klinik baru tersebut.
3. Rumah Sakit/Klinik baru akan efektif menjadi Rumah Sakit/Klinik penyedia Pelayanan Kesehatan Peserta Pihak Pertama setelah adanya pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Pihak Kedua dan disetujui Pihak Pertama.
4. Penambahan Rumah Sakit/Klinik baru sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas dalam Perjanjian Kerjasama ini akan berlaku secara otomatis, sehingga Para Pihak tidak perlu untuk membuat addendum/perubahan Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- a) Peserta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Perjanjian ini, setiap saat diperlukan.
- b) Dalam hal Pihak Pertama membutuhkan laporan medis Peserta dari Pihak Kedua dan setelah mendapatkan otorisasi dari Peserta, maka Pihak Pertama berhak untuk memperoleh laporan medis tersebut dari Pihak Kedua.
- c) Pihak Pertama berhak melakukan rekonsiliasi data pembayaran.
- d) Pihak Pertama berhak melakukan evaluasi kinerja pemberian layanan kesehatan oleh Pihak Kedua secara periodik dan/atau jika dibutuhkan.
- e) Pihak Pertama berhak menolak pembayaran biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang tidak perlu secara medis atau yang tidak sesuai dengan kepesertaan Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- f) Pihak Pertama berhak untuk tidak melunasi semua tagihan yang diberikan oleh Pihak Kedua jika Pihak Kedua memberikan Pelayanan Kesehatan yang dikecualikan oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini berikut Lampiran dan perubahannya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- g) Pihak Pertama berhak meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Pihak Kedua untuk kepentingan audit atau pelaporan bilamana diperlukan.
- h) Pihak Pertama berkewajiban untuk menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing Pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- i) Pihak Pertama wajib membayar dan melunasi tagihan dari Pihak Kedua atas biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- j) Pihak Pertama wajib memberikan konfirmasi kepesertaan kepada Pihak Kedua untuk kasus Layanan Kesehatan Rawat Inap atas diri Peserta Pihak Pertama dan menerbitkan Surat Jaminan Layanan Kesehatan Rawat Inap.
- k) Pihak Pertama wajib memberitahukan Pihak Kedua apabila terdapat perubahan prosedur pemeriksaan kesehatan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal berlakunya perubahan prosedur pemeriksaan kesehatan dimaksud.
- l) Pihak Pertama dapat memberikan sosialisasi prosedur kepada Pihak Kedua atas permintaan Pihak Kedua.
- m) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita atau diajukan oleh Peserta atau walinya yang timbul akibat kelalaian, malpraktik, atau sebab lainnya terhadap Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a) Pihak Kedua berhak atas pembayaran seluruh tagihan Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.
- b) Pihak Kedua berhak menolak penggunaan Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan pada keadaan-keadaan di bawah ini:
 - Tanda tangan yang berwenang dari Pihak Pertama pada Surat Jaminan tidak sesuai dengan tanda tangan yang diberikan kepada Pihak Kedua atau Surat Jaminan yang tidak ditandatangani oleh pejabat Pihak Pertama yang berwenang;
 - Kartu Peserta sudah tidak berlaku lagi;
 - Pihak Kedua meragukan keabsahan Kartu Peserta dan telah mendapatkan konfirmasi tertulis dari Pihak Pertama;
 - Pihak Kedua telah diberitahukan bahwa Peserta mengundurkan diri, dipecat atau tidak menjadi tanggung jawab Pihak Pertama lagi;
 - Pihak Pertama belum melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- c) Pihak Kedua berhak meminta konfirmasi Pihak Pertama perihal pemberian Layanan Kesehatan Rawat Inap dan mendapatkan Surat Jaminan Layanan Kesehatan Rawat Inap atas diri Peserta Pihak Pertama.
- d) Pihak Kedua berkewajiban untuk menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing Pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- e) Pihak Kedua wajib menjamin bahwa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta adalah:
 - Konsisten dengan diagnosa dan tata cara layanan kesehatan yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan perawatan medis di Rumah Sakit atau Klinik;
 - Wajar dan sesuai dengan standar praktis medis yang berlaku yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan organisasi profesi kedokteran di Indonesia.
 - Tidak membedakan pemberian Pelayanan Kesehatan antara Peserta Pihak Pertama dengan pasien umum.
- f) Pihak Kedua berkewajiban menghubungi Pihak Pertama untuk melakukan konfirmasi indikasi medis atas diri Peserta Pihak Pertama yang secara medis memerlukan Layanan Kesehatan Rawat Inap guna memperoleh Surat Jaminan Layanan Kesehatan Rawat Inap.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Anda</i>	<i>Agus</i>

- g) Pihak Kedua berkewajiban mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini:
- Pengubahan informasi medis yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada data Peserta, tanggal pemeriksaan, dan/atau perawatan maupun diagnosa penyakit;
 - Pemberian obat-obatan maupun alat kesehatan dan pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lain yang tidak diperlukan secara medis;
 - Pemberian Pelayanan Kesehatan kepada seseorang yang namanya tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan.
- h) Pihak Kedua wajib mendukung pelaksanaan rekonsiliasi data pembayaran oleh Pihak Pertama.
- i) Pihak Kedua wajib mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja atas pemberian layanan kesehatan secara periodik dan/atau jika dibutuhkan oleh Pihak Pertama.
- j) Pihak Kedua wajib mengisi formulir pengajuan klaim dan melengkapi dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan semua perawatan Peserta untuk kepentingan penagihan dan administrasi Pihak Pertama, (**Dokumen Penagihan**) yaitu:
- Fotokopi Kartu Peserta;
 - Fotokopi Identitas nasabah yang memperoleh pelayanan;
 - Fotokopi Surat Jaminan;
 - Kuitansi asli Rumah Sakit dibubuhi materai sesuai nominal ;
 - Perincian asli biaya perawatan termasuk biaya dokter, dan lain sebagainya;
 - Perincian asli biaya pembedahan dan tindakan medis lainnya;
 - Perincian asli pemakaian obat-obatan selama perawatan;
 - Fotokopi hasil laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
 - Resume medis dan resume operasi;
 - Bukti Pendukung Lainnya.

Dokumen Penagihan tersebut wajib diterima oleh Pihak Pertama atas klaim 1 (satu) bulan sebelumnya. Kedaluwarsa Penagihan klaim adalah **60 (enam puluh) Hari Kalender** untuk Rumah Sakit yang berlokasi **di luar JABODETABEK** sejak Peserta selesai perawatan dan/atau pengobatan.

- k) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h Pasal ini, Pihak Pertama belum menerima Dokumen Penagihan tersebut, maka Pihak Pertama berhak untuk tidak melakukan pembayaran atas tagihan tersebut dan Pihak Kedua harus menagihkannya langsung kepada Peserta.
- l) Pihak Kedua wajib memberikan kepada Pihak Pertama lampiran faktur yang berisikan daftar rincian semua biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta selama dirawat.
- m) Pihak Pertama terlebih dahulu meneliti dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan Dokumen Penagihan yang telah dikirimkan oleh Pihak Kedua. Apabila Dokumen Penagihan belum lengkap dan masih memerlukan dokumen tambahan, Pihak Pertama akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Dokumen Penagihan diterima.
- n) Pihak Kedua hanya dapat membebaskan biaya kepada Pihak Pertama atas layanan yang telah diberikan kepada Peserta Pihak Pertama sesuai dengan kelas perawatan yang menjadi hak Peserta dan tercantum di dalam Surat Jaminan Layanan Kesehatan Rawat Inap serta mengacu pada Tarif yang telah disepakati.
- o) Pihak Kedua wajib memberikan resume medis Peserta pada Pihak Pertama yang ditujukan langsung pada dokter perusahaan dan untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat ini, Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah mendapat izin dan kuasa dari Peserta untuk meminta dan/atau menerima resume medis Peserta, baik secara lisan maupun tertulis dari Pihak Kedua dan Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin untuk melepaskan Pihak Kedua dari segala klaim dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak manapun sehubungan dengan penunjukan dan/atau pemberian resume medis Peserta kepada Pihak Pertama atau pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

ketiga sepanjang untuk kepentingan pemberian Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian ini.

- p) Pihak Kedua bertanggung jawab dan menjamin kebenaran seluruh laporan medis Peserta yang pertama kali diterima oleh Pihak Pertama dan yang dituangkan atau dinyatakan oleh Pihak Kedua dalam suatu formulir perawatan medis setelah Peserta meninggalkan Rumah Sakit atau Klinik, dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua atau pihak manapun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian formulir perawatan medis.
- q) Pihak Kedua wajib untuk memberikan Pelayanan Kesehatan yang baik, mengenakan Tarif sesuai dengan yang telah disepakati, menjamin agar tidak terjadinya malpraktik serta hal-hal lain yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam menjalankan profesinya.
- r) Dalam hal Pihak Pertama memerlukan informasi medis atas Peserta yang tercatat di Rumah Sakit Pihak Kedua, baik itu dijamin oleh Pihak Pertama atau pun tidak, maka Pihak Kedua wajib untuk memberikan seluruh catatan medis Peserta tersebut dalam waktu maksimal 7 (tujuh) Hari Kerja. Hal ini mencakup juga catatan medis Peserta yang terjadi sebelum Perjanjian ini berlaku.

PASAL 6 PROSEDUR RAWAT INAP

1. Pihak Kedua hanya menerima Peserta yang menyerahkan Kartu Peserta yang masih berlaku dan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Pihak Pertama yang kemudian akan dicocokkan dengan bukti identitas diri Peserta guna proses sistem dan/atau mekanisme verifikasi lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua wajib menghubungi Pihak Pertama untuk melakukan konfirmasi atas jaminan. Pihak Pertama akan mengeluarkan Surat Jaminan atau dapat berupa media elektronik lain yang dapat menunjang pemberian jaminan.
3. Apabila Kartu Pesertanya sudah diverifikasi oleh Pihak Kedua maka Pihak Kedua akan menghubungi Pihak Pertama. Atas pemberitahuan dari Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib untuk mengeluarkan Surat Jaminan pada Hari Kerja Senin sampai dengan Jumat dan jam kerja 09.00 – 17.00 atau memberikan jaminan melalui media elektronik lainnya sejak Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama.
4. Dalam keadaan darurat, sakit secara tiba-tiba, penyakit gawat, kecelakaan dan/atau pada hari libur resmi, Surat Jaminan dapat diserahkan pada Hari Kerja berikutnya.
5. Pihak Pertama berhak melakukan penolakan penjaminan Layanan Kesehatan Rawat Inap jika diagnosa Layanan Kesehatan Rawat Inap yang diajukan oleh Pihak Kedua tidak kuat untuk Peserta mendapatkan Layanan Kesehatan Rawat Inap.
6. Peserta yang memerlukan Layanan Kesehatan Rawat Inap akan ditempatkan di kamar yang menjadi haknya sesuai dengan penjaminan yang bersangkutan.
7. Jika kamar yang menjadi hak Peserta penuh, Peserta akan ditempatkan sementara di kamar lain yang biayanya lebih besar atau lebih kecil dari jumlah maksimum yang menjadi hak Peserta untuk jangka waktu 2 (dua) hari perawatan tanpa dikenai biaya tambahan. Apabila keesokan harinya kamar yang sesuai dengan hak Peserta sudah tersedia, maka Pihak Kedua akan memindahkan Peserta ke kamar yang sesuai dengan hak Peserta.
8. Apabila lebih dari 2 (dua) hari perawatan, kamar yang seharusnya menjadi hak Peserta masih belum tersedia, maka Pihak Kedua akan mengkonfirmasi secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai hal tersebut, apakah Peserta akan dirujuk ke Rumah Sakit lain atau selisih biaya yang timbul menjadi beban Peserta.
9. Jika Peserta sengaja memilih kamar yang biayanya melampaui jumlah maksimum yang tertera dalam Kartu Peserta dan Surat Jaminan, maka biaya selisih yang timbul karena dipilihnya kamar tersebut akan ditagih langsung kepada Peserta oleh Pihak Kedua, kecuali mendapat konfirmasi persetujuan penjaminan dari Pihak Pertama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

10. Apabila manfaat juga biaya-biaya Pelayanan Kesehatan Peserta yang bersangkutan menjadi lebih besar atau di luar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Peserta. Pihak Kedua wajib untuk menagihkan langsung kepada Peserta untuk menanggung sendiri kelebihan biaya perawatan Rumah Sakit kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama dalam Surat Jaminan atau penjaminan melalui media elektronik.
11. Dalam hal konfirmasi dan/atau komunikasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui telepon maupun media elektronik lainnya tidak dapat dilakukan karena sebab apapun, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan dimana perwakilan Pihak Pertama tidak dapat dihubungi, kerusakan saluran/jaringan telekomunikasi, pemadaman listrik, dan sebagainya, maka Pihak Kedua berhak untuk memberlakukan Peserta sebagai pasien umum dan membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Peserta.
12. Pihak Kedua wajib meminta persetujuan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu apabila biaya terapi, tindakan, laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya akan melebihi batas manfaat yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama dan wajib disertai dengan alasan medis yang kuat.
13. Pihak Pertama berhak melakukan monitoring harian atas Peserta yang sedang mendapatkan perawatan Layanan Kesehatan Rawat Inap di Rumah Sakit Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan lengkap, benar dan akurat.
14. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mewajibkan Peserta Pihak Pertama untuk membayar uang muka dan atau pembayaran apapun diawal.
15. Pihak Kedua menetapkan biaya administrasi Layanan Kesehatan Rawat Inap sekali selama perawatan sebesar :
 - a. Kelas 3 Rp 300.000
 - b. Kelas 2 Rp 335.000
 - c. Kelas 1 Rp 355.000
 - d. Kelas ICU dan isolasi Rp 355.000
 - e. Kelas VIP Rp 400.000
 - f. Kelas VVIP Rp 420.000

PASAL 7 PROSEDUR RAWAT JALAN

1. Pihak Kedua hanya menerima Peserta yang menyerahkan Kartu Peserta yang masih berlaku dan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Pihak Pertama yang kemudian akan dicocokkan dengan bukti identitas diri Peserta guna proses sistem dan/atau mekanisme verifikasi lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
2. Apabila Peserta Pihak Pertama tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Peserta akan diperlakukan sebagai pasien umum.
3. Apabila manfaat juga biaya-biaya Pelayanan Kesehatan Peserta yang bersangkutan menjadi lebih besar atau di luar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Peserta. Pihak Kedua wajib untuk menagihkan langsung kepada Peserta untuk menanggung sendiri kelebihan biaya perawatan Rumah Sakit kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama dalam penjaminan melalui media elektronik.
4. Pihak Kedua menjamin segala jenis golongan vitamin atau suplemen yang diresepkan oleh dokter untuk Peserta baik umum maupun ibu hamil (*fracture healing*, anemia, hepatitis) yang diperlukan secara medis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bertujuan untuk pengobatan bukan pencegahan.
 - b) Tidak berdiri sendiri sekali pelayanan sebagai terapi pendukung dari obat utama.
 - c) Tidak diresepkan bersamaan atau lebih dari satu golongan vitamin/suplemen dalam sekali pelayanan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d) Jumlah vitamin/suplemen yang diberikan dalam jumlah wajar dan mengikuti jumlah hari pemberian obat utama.
 - e) Vitamin/suplemen tidak termasuk di dalam produk *Multi Level Marketing* (MLM).
5. Dalam hal konfirmasi dan/atau komunikasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui telepon maupun media elektronik lainnya tidak dapat dilakukan karena sebab apapun, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan dimana perwakilan Pihak Pertama tidak dapat dihubungi, kerusakan saluran/jaringan telekomunikasi, pemadaman listrik, dan sebagainya, maka Pihak Kedua berhak untuk memberlakukan Peserta sebagai pasien umum dan membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Peserta.
 6. Suatu Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di ruang Gawat Darurat/Emergensi dan perawatan tersebut tidak dilanjutkan dengan Layanan Kesehatan Rawat Inap, maka perawatan tersebut dikategorikan sebagai Layanan Kesehatan Rawat Jalan. Tetapi jika perawatan yang dilakukan di ruang Gawat Darurat/Emergensi tersebut dilanjutkan dengan Layanan Kesehatan Rawat Inap, maka semua biaya yang terjadi selama perawatan tersebut akan dimasukkan dalam biaya Layanan Kesehatan Rawat Inap.

PASAL 8 PEMBERIAN JASA LAYANAN EKSKLUSIF

1. Pihak Kedua akan memberikan Pelayanan Kesehatan kepada seluruh Peserta termasuk namun tidak terbatas pada pemberian layanan eksklusif kepada Pihak Pertama.
2. Layanan eksklusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyediaan petugas khusus Rumah Sakit dalam memberikan kemudahan proses Pelayanan Kesehatan untuk Peserta.
 - b. Prioritas Pendaftaran (rawat jalan dan rawat inap) 24 Jam.
 - c. Monitoring Peserta kontrol Layanan Kesehatan Rawat Inap dan Layanan Kesehatan Rawat Jalan.
 - d. Layanan (*Personal Assistance*) untuk Peserta Layanan Kesehatan Rawat Inap.
 - e. Post Perawatan – Assistensi atas dokumen yang diperlukan guna kepentingan Peserta mengajukan klaimnya (bila *eligible* sesuai polis yang dimiliki).
3. Pihak Kedua baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Pertama, akan menyelenggarakan *Wellness Program* untuk nasabah Pihak Pertama dengan ketentuan dan syarat yang disepakati bersama oleh Para Pihak dalam waktu 2 (dua) bulan sekali.
4. Pihak Pertama akan memberikan informasi kebutuhan MCU dari *client corporate* atau individu kepada Pihak Kedua.
5. Untuk memperoleh layanan eksklusif, Peserta dapat menunjukkan Kartu Peserta yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua sepakat untuk memberikan layanan eksklusif selama jangka waktu Perjanjian.
7. Pihak Kedua wajib membuat materi promosi layanan eksklusif dan menyampaikan kepada Pihak Pertama dan ada di dalam seluruh media promosi AXA.
8. Pihak Pertama wajib mempublikasikan layanan eksklusif berdasarkan materi promosi yang diberikan oleh Pihak Kedua pada seluruh media sosial Pihak Pertama selama periode kerja sama ini berlaku. Bentuk promo yang dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Mencantumkan logo Pihak Pertama di *website* resmi yang dimiliki AXA;
 - b. Mempublikasikan program layanan kerjasama di media *social* yang dimiliki AXA, termasuk namun tidak terbatas seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan sebagainya;
 - c. Mempublikasi program layanan kerjasama di *billboard*/media iklan yang dimiliki AXA;
 - d. Edukasi kesehatan dan share logo pada *flyer* yang diterbitkan oleh AXA;
 - e. Promosi Layanan Rumah Sakit

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9
SISTEM PEMBAYARAN

1. Pihak Pertama akan membayar tagihan dari Pihak Kedua dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Dokumen Penagihan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf h Perjanjian ini diterima secara lengkap dan benar oleh Pihak Pertama, dengan tetap mengacu kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Pembayaran tagihan dilakukan dengan mentransfer langsung ke nomor rekening Pihak Kedua sebagai berikut:
 - A. Rumah Sakit Prima Husada Malang
Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk
Nama Cabang : Malang Singosari
Nama Pemilik Rekening : PT Disa Prima Medika
No. Rekening : 368-3040700
 - B. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Nama Bank : Mandiri
Nama Cabang : Malang Soetoyo
Nama Pemilik Rekening : PT Disa Prima Medika
No. Rekening : 144.00555.33324
3. Pihak Kedua wajib memberitahukan setiap perubahan rekening Bank kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru.
4. Pihak Kedua memberikan daftar Tarif yang berlaku kepada Pihak Pertama dan semua perhitungan biaya Pelayanan Kesehatan Peserta berdasarkan Tarif tersebut. Setiap perubahan terhadap daftar Tarif akan diberitahukan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum Tarif baru berlaku.
5. Biaya dan Pelayanan Kesehatan adalah yang wajar serta lazim di mana biaya untuk perawatan dan pelayanan medis yang tidak melebihi biaya umum yang dibebankan oleh pemberi perawatan dan pelayanan medis lainnya bisa diberikan untuk perawatan dan pelayanan medis yang sama atau sebanding kepada seseorang dengan jenis kelamin dan usia yang sama untuk kondisi kesehatan yang sama.
6. Pihak Pertama hanya akan melakukan pembayaran atas tagihan Pihak Kedua apabila biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana tercantum di dalam Surat jaminan dan Tarif yang telah disepakati oleh Para Pihak.
7. Seluruh pembayaran imbal jasa Pelayanan Kesehatan wajib dibayarkan dengan mata uang Rupiah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
POTONGAN TARIF

1. Pihak Kedua memberikan potongan Tarif kepada Pihak Pertama sebesar 2% (dua persen) dari setiap total tagihan Pelayanan Kesehatan dengan cara dipotong langsung disetiap transaksi pembayaran tagihan dari Pihak Kedua, dimana nilai total tagihan dan nilai potongan Tarif tercantum terpisah sesuai dengan nilai potongan Tarif yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Potongan tagihan tidak berlaku untuk biaya pemeriksaan kesehatan medis di Rumah Sakit rujukan Pihak Kedua.

PASAL 11
PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dari Pelaksanaan Perjanjian ini, menjadi beban dan disetorkan serta dilaporkan oleh masing-masing Pihak ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan/atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>af a</i>	<i>af a</i>

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila salah satu Pihak melakukan kelalaian penyetoran sehingga menimbulkan sanksi/denda, maka Pihak yang lalai tersebut bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

PASAL 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal **1 Desember 2025** dan akan berlaku secara terus-menerus hingga adanya pemberitahuan perubahan dan/atau pengakhiran jangka waktu Perjanjian dari salah satu Pihak.
2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu Pihak, sementara masih terdapat Peserta yang sedang menjalani perawatan Layanan Kesehatan Rawat Inap, maka Peserta dimaksud tetap akan mendapatkan haknya sampai dengan sembuh dan diklasifikasikan sebagai kasus khusus yang tidak terpengaruh dengan keputusan Perjanjian ini.

PASAL 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dengan ketentuan Pihak yang bersangkutan wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya perihal pengakhiran Perjanjian ini, disertai dengan alasan Pengakhiran Perjanjian, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran dimaksud, dalam hal namun tidak terbatas pada:
 - a) Pihak lainnya dinyatakan bubar/dilikuidasi;
 - b) Pihak lainnya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - c) Pihak lainnya melakukan wanprestasi atas Perjanjian ini.
2. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban Para Pihak yang masih ada berdasarkan Perjanjian ini dan Para Pihak tetap wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sampai seluruh kewajiban tersebut telah selesai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
3. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan penetapan Pengadilan/Hakim atau memperkenankan suatu Pihak untuk menuntut atau meminta tindakan tertentu.
4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, Para Pihak tidak wajib untuk memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya dan masing-masing Pihak mengikatkan diri untuk tidak menuntut dan/atau menggugat ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian dimaksud, kecuali hal-hal yang sehubungan dengan hutang piutang antara Para Pihak.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini berikut lampiran dan perubahan-perubahannya tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Apabila timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dimulainya musyawarah, Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini atau karena habisnya masa berlaku Perjanjian ini, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini diakhiri dan/atau berakhir.

PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak seperti:
 - a. peperangan,
 - b. huru-hara,
 - c. kebakaran,
 - d. pemogokan secara nasional,
 - e. kerusakan total pada satelit,
 - f. gempa bumi,
 - g. keadaan darurat nasional seperti banjir besar, bencana alam, wabah (penyakit), epidemik, pandemik yang telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah,
 - h. perubahan kebijakan pemerintah di dalam situasi moneter,
 - i. termasuk penyiaran dan pertelekomunikasi,

Namun tidak terbatas pada kerusakan-kerusakan peralatan teknis yang berada di luar kemampuan Para Pihak, sehingga akan dapat mengakibatkan Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana mestinya.
2. Apabila Keadaan Memaksa terjadi, maka Pihak yang terkena Keadaan Memaksa tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Memaksa untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan Pihak yang terkena Keadaan Memaksa dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan Keadaan Memaksa tersebut berakhir.
3. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensinya yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak sesuai Anggaran Dasarnya.
2. Bahwa telah memperoleh semua izin dan persetujuan yang diperlukan pada tanggal efektif agar dapat melaksanakan Perjanjian ini dan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
3. Bahwa Para Pihak akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, professional, serta mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan memperhatikan kepentingan dan menjaga nama baik Pihak lainnya.
4. Bahwa telah secara sah memegang semua perizinan, persetujuan, yang berhubungan dan diperlukan dan persetujuan-persetujuan lain yang mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan usahanya, termasuk setiap izin, memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan persetujuan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.
5. Bahwa tidak ada gugatan, pengajuan, dan/atau tuntutan hukum yang tertunda yang dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Am a.</i>	<i>Be n</i>

6. Bahwa Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berwenang lainnya dan/atau perjanjian apapun yang dibuat oleh dan antara masing-masing Pihak dengan pihak ketiga lainnya.
7. Pemberlakuan, pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban oleh masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak akan:
 - Mengakibatkan pelanggaran atas ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing Pihak; atau
 - Mengakibatkan pelanggaran atas Perjanjian, izin atau instrumen lain atau atas perintah, keputusan atau putusan pengadilan, dinas atau badan pengatur pemerintahan terhadap mana masing-masing Pihak adalah Pihak atau dengan mana masing-masing Pihak terikat.
8. Para Pihak tidak akan memberikan uang atau keuntungan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada petugas-petugas atau karyawan Pihak lainnya atas alasan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
9. Para Pihak menyatakan bahwa seluruh pernyataan dan jaminan dalam pasal ini akan tetap berlangsung dan mengikat selama jangka waktu Perjanjian ini.

PASAL 17 KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat bahwa segala informasi dan/atau keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan data atau dokumen yang timbul dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian adalah bersifat rahasia, untuk selanjutnya disebut Informasi Rahasia.
2. Para Pihak wajib dengan ketat menjaga seluruh informasi, data, laporan, catatan, dan bahan lain yang ditandai oleh salah satu Pihak dengan kata "Rahasia" secara mencolok atau dengan tanda lainnya kepada Pihak lain sebagai informasi yang bersifat rahasia.
3. Para Pihak sepakat selama berlakunya Perjanjian ini dan setiap waktu sesudahnya untuk menjaga kerahasiaan serta tidak akan menyebarluaskan dan/atau menggandakan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun.
4. Para Pihak wajib dengan ketat menjaga seluruh informasi, data, laporan, catatan, dan bahan lain yang ditandai oleh salah satu Pihak dengan kata "Rahasia" secara mencolok atau dengan tanda lainnya kepada Pihak lain sebagai informasi yang bersifat rahasia.
5. Apabila salah satu Pihak dan/atau karyawannya dan/atau pihak yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Pihak yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan, tanpa mengurangi hak Pihak yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan, dan dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa tuntutan dari Pihak lainnya.
6. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia:
 - a) Telah atau menjadi tersedia secara umum untuk publik selain akibat pengungkapan oleh Pihak Penerima yang melanggar Perjanjian ini;
 - b) Menjadi tersedia untuk Pihak Penerima dari suatu sumber selain dari Pihak lainnya, dengan ketentuan Pihak Penerima tidak mempunyai alasan untuk meyakini bahwa sumber tersebut terikat oleh suatu Perjanjian kerahasiaan atau larangan pengungkapan dengan Pihak lainnya atau secara lain dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan kewajiban hukum, kontraktual atau fidusia;
 - c) Secara sah telah berada dalam penguasaan Pihak Penerima sebelum menerimanya dari Pihak lainnya;
 - d) Secara independen dikembangkan oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia milik Pihak lainnya; atau
 - e) Diwajibkan untuk diungkapkan oleh Pihak Penerima berdasarkan hukum Indonesia, atau oleh perintah pengadilan atau berdasarkan perintah, permintaan atau persyaratan yang berlaku

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

secara hukum dari suatu pemerintah atau instansi berwenang lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada badan bursa efek atau pasar modal), dengan ketentuan bahwa sebelum melakukan pengungkapan tersebut, Pihak Penerima akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai kewajiban mengungkapkan Informasi Rahasia dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima hanya akan mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan tidak lebih.

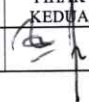
7. Kewajiban yang dimuat dalam Pasal ini mengikat Para Pihak selama jangka waktu Perjanjian ini dan terus mengikat Para Pihak setelah pengakhiran Perjanjian ini (untuk alasan apapun) atau 5 (lima) tahun setelah jangka waktu Perjanjian berakhir.

PASAL 18 KORESPONDENSI

1. Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika:
 - a) dikirimkan dengan kurir, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*).
 - b) dikirimkan melalui kantor pos tercatat, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*).
 - c) dikirimkan melalui *faximile* atau *telex* atau email pada hari pengirimannya, dengan adanya konfirmasi penerimaan melalui telepon.
 - d) ataupun dinyatakan telah diterima jika dikirimkan ke alamat sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran 4 dan lampiran 5 Perjanjian.
2. Apabila terjadi perubahan alamat salah satu Pihak, maka Pihak yang alamatnya berubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai perubahan alamat tersebut maksimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan alamat.
3. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang diterima di luar Hari Kerja ataupun setelah jam kerja berakhir akan dinyatakan diterima pada Hari Kerja berikutnya.

PASAL 19 ANTI SUAP

1. Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Pertama: (i) berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku yang melarang korupsi dan penajakan pengaruh ("Korupsi"); dan (ii) telah menerapkan dan akan mempertahankan kebijakan organisasinya, termasuk namun tidak terbatas pada Panduan Kepatuhan dan Etika Grup AXA, yang melarang tindakan semacam itu oleh pejabat, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktor, dan pihak ketiga lainnya yang bertindak atas namanya.
2. Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan dimana seseorang berkedudukan dalam fungsi publik atau pribadi tertentu, meminta atau menerima hadiah, menawarkan atau berjanji untuk melakukan, menunda atau tidak melakukan tindakan, langsung atau tidak langsung, dalam ruang lingkup fungsinya.
3. Penajakan pengaruh dapat didefinisikan sebagai ajakan atau untuk menyetujui, setiap saat, secara langsung atau tidak langsung, penawaran, janji, sumbangan, hadiah atau keuntungan dalam bentuk apa pun, untuk dirinya sendiri atau orang lain, untuk menyalahgunakan atau telah menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau diduga untuk mendapatkan perbedaan, pekerjaan, kontrak atau keputusan apa pun yang menguntungkan dari otoritas atau administrasi publik.
4. Pihak Kedua menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa, sehubungan dengan Perjanjian ini:
 - a. Baik Pihak Kedua, maupun pejabatnya, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktor, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak atas namanya, tidak melakukan atau akan melakukan penyuapan apa pun terhadap pejabat, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktor Pihak Pertama, atau pihak ketiga lainnya untuk dan atas namanya; dan
 - b. Pihak Kedua telah menerapkan dan akan mempertahankan kebijakan dan kontrol antisuap yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi penyuapan di seluruh organisasinya, baik yang dilakukan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

oleh pejabat, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktornya, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk dan atas namanya.

5. Secara khusus, Pihak Kedua harus mempertahankan untuk tidak menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya sehingga orang tersebut melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam lingkup fungsinya dalam pelaksanaan Perjanjian ini; atau untuk membuat orang tersebut menggunakan pengaruhnya yang nyata atau diduga atas pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun.
6. Pihak Kedua mengakui bahwa ia tidak menawarkan atau memberikan keuntungan apa pun yang tidak semestinya kepada Pihak Pertama atau kepada pihak ketiga mana pun terkait dengan Perjanjian ini.
7. Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Pihak Kedua harus segera memberi tahu Pihak Pertama setelah mengetahui atau setelah mendapatkan kecurigaan secara wajar bahwa suatu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini telah melanggar atau mungkin melanggar Pasal ini atau undang-undang atau peraturan anti-penyuapan manapun.
8. Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat meminta bukti kepatuhan Pihak Kedua terhadap kewajibannya berdasarkan Pasal ini. Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Pihak Pertama juga dapat meminta dari Pihak Kedua daftar semua hadiah dan hiburan serta manfaat lainnya yang melebihi sejumlah uang Euro 100 (kecuali jumlah lain disebutkan dalam Perjanjian) secara kumulatif, ditawarkan atau disediakan oleh atau atas nama Pihak Kedua kepada pejabat, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktor, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk dan atas namanya sehubungan dengan Perjanjian ini.
9. Jika Pihak Pertama memiliki alasan untuk percaya bahwa Pihak Kedua tidak mematuhi kewajiban yang terkandung di dalam Pasal ini, Pihak Pertama dapat menangguhkan pelaksanaan Perjanjian ini sampai Pihak Kedua memberikan bukti yang wajar bahwa ia tidak melakukan atau tidak akan melakukan pelanggaran dimaksud. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang diderita Pihak Kedua akibat penangguhan Perjanjian ini.
10. Pelanggaran Pasal ini oleh Pihak Kedua akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera setelah pemberitahuan tertulis - sesuai hak dan tanpa kewenangan pengadilan - jika selama jangka waktu Perjanjian ini Pihak Kedua dinyatakan bersalah atas tindakan penyuapan atau gagal untuk mematuhi Pasal ini (Anti-Suap) atau undang-undang atau peraturan anti-suap manapun bahkan jika tidak terkait dengan Perjanjian ini. Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Pihak Kedua harus mengganti kerugian Pihak Pertama, pejabat, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktornya, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk dan atas namanya, terhadap kerugian, kewajiban, kerusakan, biaya (termasuk biaya hukum) dan biaya yang ditanggung oleh, atau diberikan kepada pihak yang mendapat ganti rugi ini sebagai akibat dari pelanggaran Pasal ini (Anti-Suap).
11. Pihak Kedua mengizinkan Pihak Pertama untuk melakukan audit kapan saja untuk memastikan bahwa Pihak Kedua mematuhi kewajibannya berdasarkan Pasal ini. Dalam hal ini, Pihak Kedua menyanggupi untuk memberikan kepada Pihak Pertama atau penyedia layanan eksternal yang ditunjuk olehnya semua dokumen dan data yang diperlukan untuk persiapan dan pelaksanaan audit dan memberikan akses ke situs Pihak Kedua atau perusahaan afiliasinya.

PASAL 20 DATA PRIBADI

1. Dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua harus mematuhi persyaratan yang dikenakan pada pengguna data yang ditetapkan dalam undang-undang, prinsip, kode industri dan kebijakan yang relevan (termasuk namun tidak terbatas kepada peraturan yang mengatur mengenai

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Data Privasi di Indonesia) sehubungan dengan semua data pribadi yang diproses olehnya seolah-olah itu adalah pengguna data dan khususnya Pihak Kedua, antara lain:

- a. Harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mematuhi peraturan mengenai Data Privasi di Indonesia dan dokumen tersebut harus diberikan kepada Pihak Pertama.
 - b. Harus mematuhi prosedur atau proses yang diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehubungan dengan data pribadi dari waktu ke waktu.
 - c. Harus memiliki langkah-langkah yang tepat (termasuk tetapi tidak terbatas pada implementasi kebijakan dan prosedur perlindungan data pribadi dan pelatihan staf yang relevan) untuk memastikan bahwa stafnya yang relevan akan melakukan langkah-langkah keamanan dan mematuhi kewajiban perlindungan data berdasarkan Perjanjian ini.
 - d. Hanya akan menggunakan data pribadi sebagaimana diperlukan secara wajar sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - e. Harus menerapkan dan memelihara semua tindakan teknis dan organisasi yang wajar untuk menjaga keamanan, mencegah akses tidak sah atau tidak disengaja, pemrosesan, penghapusan, kehilangan atau penggunaan data pribadi apa pun.
 - f. Tidak akan, kecuali jika Pihak Pertama meminta secara tertulis sebaliknya, mengungkapkan data pribadi kepada Pihak ketiga mana pun selain (1) kepada petugas dan karyawannya kepada siapa pengungkapan tersebut diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini, asalkan petugas dan karyawan tersebut dibuat tunduk pada kewajiban perlindungan data pribadi yang tidak kalah berat daripada yang dikenakan pada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, atau (2) dimana Pihak Kedua diharuskan untuk mengungkapkan data pribadi tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia atau peraturan lainnya yang berlaku atau kepada badan pengatur yang berlaku atau memenuhi permintaan pengadilan yang kompeten ("**Pengungkapan Wajib**"), dengan ketentuan bahwa dalam keadaan ini Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama segera setelah mengetahui persyaratan pengungkapan dan sebelum mematuhi Pengungkapan Wajib, dan disediakan lebih lanjut bahwa Pihak Kedua hanya akan mengungkapkan bagian dari data pribadi sebagaimana disyaratkan dalam Pengungkapan Wajib.
 - g. Harus dikembalikan ke Pihak Pertama atau berjanji untuk menghancurkan atau menghapus semua dokumen, catatan, dan bahan-bahan lain yang mengandung data pribadi yang dimiliki oleh Pihak Kedua atau di bawah kendalinya dan memberikan kepada Pihak Pertama berita acara pemusnahan/penghapusan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pertama. (a) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari waktu di mana data pribadi tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini dan (b) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama mungkin memerlukan suatu konsultan atau auditor independen untuk memberikan berita acara penghancuran/penghapusan dan semua biaya terkait akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
 - h. Akan mengizinkan Pihak Pertama setelah pemberitahuan tertulis 15 (lima belas) Hari Kerja sebelumnya untuk melakukan kunjungan di tempat di lokasi Pihak Kedua (atau lokasi tempat data pribadi disimpan) untuk audit dan inspeksi tentang bagaimana Pihak Kedua menangani dan menyimpan data pribadi, dan
 - i. Akan memberi Pihak Pertama pemberitahuan tertulis dalam bentuk yang ditentukan oleh Pihak Pertama dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah Pihak Kedua mengetahui adanya pelanggaran yang melibatkan akses tidak sah atau tidak disengaja, pemrosesan, penghapusan, kehilangan atau penggunaan data pribadi yang disimpan atas nama Pihak Pertama, atau dari segala ketidaknormalan dalam pemrosesan data pribadi (termasuk tetapi tidak terbatas pada seringnya akses ke data pribadi oleh petugas atau karyawannya) atau pelanggaran kewajiban kewajiban perlindungan data pribadinya berdasarkan Perjanjian ini atau penegakan hukum yang menentanginya berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai Data Privasi di Indonesia.
2. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mensubkontrakkan kewajibannya sehubungan dengan pemrosesan data pribadi berdasarkan Perjanjian ini kecuali jika (a) Pihak Pertama menyetujui secara tertulis untuk sub-kontrak tersebut dan (b) sub-kontraktor dibuat tunduk pada pribadi yang sama kewajiban perlindungan data sebagaimana dikenakan pada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan ketentuan bahwa setiap sub-kontrak tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban perlindungan data pribadinya berdasarkan Perjanjian ini dan Pihak Kedua akan tetap sepenuhnya bertanggung jawab kepada Pihak Pertama untuk memenuhi kewajiban tersebut dan akan bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban semacam itu apakah disebabkan oleh tindakan/kelalaiannya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>aul a.</i>	<i>aul a.</i>

sendiri atau tindakan/kelalaian dari sub-kontraktornya. Tanpa mengurangi ketentuan lain dari Perjanjian ini, Pihak Pertama dapat pada interval yang masuk akal (atau lebih cepat jika Pihak Pertama memiliki alasan untuk mencurigai pelanggaran oleh Pihak Kedua) meminta uraian rinci tentang tindakan teknis dan organisasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua (dan subkontraktornya, jika sub-kontrak diizinkan) untuk penggunaan, penanganan, dan keamanan data pribadi. Dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah permintaan, Pihak Kedua harus (atau mengadakan sub-kontraktornya untuk) menyampaikan laporan tertulis kepada Pihak Pertama dengan cukup rinci sehingga Pihak Pertama dapat dengan wajar menentukan apakah data pribadi yang berlaku sedang atau telah digunakan atau telah digunakan dan ditangani dengan kepatuhan dengan merujuk kepada Undang-undang yang mengatur mengenai Data Privasi di Indonesia.

3. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa data pribadi yang disimpan atas nama Pihak Pertama harus digunakan, diproses, dan disimpan dalam negara Indonesia di lokasi yang akan diberitahukan kepada Pihak Pertama dan setiap perubahan yang terjadi. Pihak Kedua tidak boleh mentransfer, dengan fisik, elektronik atau dengan cara lain, data pribadi yang diadakan atas nama Pihak Pertama di luar Indonesia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
4. Jika subjek dari data pribadi membuat permintaan tertulis untuk akses ke data pribadi yang relevan, Pihak Kedua harus segera memberi tahu Pihak Pertama (jika permintaan telah diarahkan ke Pihak Kedua) dan dengan tunduk pada instruksi lain apa pun oleh Pihak Pertama, harus memberikan perincian dari data pribadi yang dipegangnya sehubungan dengan hal itu dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya permintaan untuk data pribadi itu.
5. Jika Pihak Kedua melanggar salah satu kewajibannya berdasarkan pasal ini, dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut untuk kepuasan yang wajar dari Pihak Pertama dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diminta secara tertulis oleh Pihak Pertama, Pihak Pertama berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis beserta tanggal efektif pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi atau mengurangi hak atau upaya hukum yang mungkin dimiliki Pihak Pertama berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 21

PEMBATASAN PENGGUNAAN LOGO AXA DAN NAMA AXA

Pihak Kedua berhak untuk menempatkan nama dan logo Pihak Pertama di media-media promosi dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua wajib memberi informasi dan/atau permohonan berkenaan dengan penggunaan nama dan logo tersebut dan Pihak Pertama wajib memberikan tanggapan dan/atau persetujuannya secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sesudah informasi dan/atau permohonan diterima oleh Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada saat Pihak Pertama memberikan kepada Pihak Kedua suatu hak untuk penggunaan Logo dan Nama "AXA", maka pemberian tersebut tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, non-eksklusif, bebas royalti dan dapat ditarik kembali, hanya dengan syarat dan ketentuan yang terbatas berikut ini:
 - a. Tidak menambahkan komentar lain atau indikasi tertulis, termasuk tanpa terbatas pada, komentar atau indikasi yang menyesatkan; dan
 - b. Menggunakan nama "AXA" dalam huruf kapital; dan
 - c. Menggunakan logo Pihak Pertama dengan karya seni (*artwork*) Pihak Pertama dan penempatan yang disetujui (Pihak Kedua kemudian harus memintanya dari Departemen Komunikasi Pihak Pertama), dengan tidak ada perubahan apapun; dan
 - d. Menggunakan logo Pihak Pertama dan nama Pihak Pertama terpisah dan berbeda dari setiap logo dan nama lainnya; dan
 - e. Tidak menggunakan nama dan logo AXA di suatu daftar peringkat atau evaluasi.
2. **Penerima Hak Menggunakan.** Hak menggunakan hanya diberikan kepada Pihak Kedua. Penggunaan oleh suatu Pihak ketiga (termasuk oleh Pihak lain yang memiliki hubungan dengan Pihak Kedua) tidak diperbolehkan dan sangat dilarang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. **Jangka Waktu dan Pengakhiran.** Hak menggunakan diberikan hanya selama jangka waktu Perjanjian ini. Pihak Pertama dapat mengakhiri hak menggunakan ini sewaktu-waktu, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua yang berlaku dengan segera, termasuk namun tidak terbatas jika menurut keputusan dari Pihak Pertama sendiri, Pihak Kedua tidak mematuhi syarat dan ketentuan penggunaan tersebut. Hak Menggunakan harus berakhir dengan sendirinya, tanpa memerlukan formalitas apapun, dalam hal salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian karena pelanggaran tersebut.
4. **Penggunaan yang dilarang.** Setiap penggunaan yang tidak secara tegas diizinkan oleh Pihak Pertama dalam Perjanjian ini dilarang.
5. Tanpa mengurangi arti umum dari hal-hal yang tersebut di atas, Pihak Kedua tidak boleh menggunakan logo Pihak Pertama atau nama Pihak Pertama dalam suatu publisitas, siaran pers, promosi, nama produk, nama jasa, nama domain, judul publikasi dan/ atau dalam komunikasi apapun, baik tertulis, lisan atau visual, dan pada media apapun. Hal apapun dalam Perjanjian ini tidak memberikan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk menggunakan logo, nama atau merek dagang lainnya, baik yang terdaftar atau tidak, milik perusahaan Pihak Pertama lainnya, untuk tujuan apapun. Atas permintaan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua harus menunjukkan kepatuhannya terkait pengaturan dalam Pasal ini.
6. Setiap penggunaan yang tidak sah oleh Pihak Kedua atas logo Pihak Pertama, nama Pihak Pertama atau merek dagang Pihak Pertama lainnya merupakan pelanggaran merek dagang dan dapat menyebabkan tuntutan hukum, selain dari hak Pihak Pertama untuk mengakhiri semua atau sebagian dari Perjanjian ini, dengan mengirimkan kepada Pihak Kedua suatu pemberitahuan pengakhiran yang akan berlaku dengan segera, sejak timbulnya hak atau pemulihan lain yang mungkin dimiliki oleh Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 22 WANPRESTASI

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua dianggap telah melakukan Wanprestasi atau lalai apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal yang tersebut di bawah ini:
 - a. Pihak Kedua melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, Pihak Kedua melimpahkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Pihak ketiga; atau
 - c. Pihak Kedua tidak melaksanakan baik sebagian atau keseluruhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, walaupun telah mendapatkan peringatan sebelumnya dari Pihak Pertama.
 - d. Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; atau
 - e. Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan periode Perjanjian.
2. Apabila Pihak Kedua Wanprestasi atau lalai terhadap kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka tanpa mengurangi hak-hak Pihak Pertama lainnya untuk mendapatkan perbaikan/ganti rugi atau pemenuhan hak Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini atau perundang-undangan yang berlaku, Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak dan seketika dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Pertama mengakhiri atau membatalkan Perjanjian berdasarkan pasal ini, maka Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama tidak akan dikenakan tanggung jawab atau beban apapun. Dan Pihak Pertama tetap berhak untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 23 SANKSI INTERNASIONAL

Terlepas dari segala sesuatu yang dinyatakan sebaliknya di tempat lain dalam Perjanjian ini:

1. Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Kedua maupun Pihak Ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini diwajibkan untuk mematuhi sanksi atau embargo yang diberlakukan oleh komunitas internasional, termasuk sanksi, larangan, pembatasan, hukum, atau peraturan apapun

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, undang-undang atau peraturan Uni Eropa, Inggris Raya, Amerika Serikat (secara bersama-sama disebut "Sanksi").

2. Oleh karena itu, Pihak Kedua mengakui dan menyetujui bahwa Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerugian, ganti rugi, biaya, atau pengeluaran yang mungkin dialami oleh Pihak Kedua sebagai akibat dari:
 - a. Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini menolak untuk memproses, membekukan, atau memblokir dana sehubungan dengan Perjanjian ini karena Sanksi; atau
 - b. Kegagalan atau keterlambatan kredit atau pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari Sanksi;
 - c. Selain itu, Pihak Kedua mengakui bahwa dalam hal dana dibekukan, tertunda, atau diblokir sehubungan dengan Perjanjian ini karena Sanksi, Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan kepada otoritas berkompeten terkait untuk pelepasan dana tersebut, dan Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam upaya untuk mendapatkan pelepasan dana tersebut.

PASAL 24 LAIN - LAIN

1. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian yang dianggap tidak sah, batal atau tidak dapat diberlakukan karena sebab apapun (sebab mana dikesampingkan sejauh yang diijinkan oleh hukum) oleh panel arbitrase atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang kompeten, ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau dapat diberlakukannya ketentuan lain dalam Perjanjian, di mana ketentuan yang tidak sah, batal atau tidak dapat diberlakukan tersebut akan dianggap dan diinterpretasikan bukan sebagai bagian dari Perjanjian, dan adalah kehendak Para Pihak bahwa ketentuan lain dalam Perjanjian akan tetap sah, mengikat dan berlaku penuh terhadap Para Pihak sejauh yang diijinkan oleh hukum.
2. Para Pihak dalam melakukan pekerjaan wajib turut serta mengutamakan program mutu dan keselamatan Peserta (pasien safety) serta kelengkapan dokumen mutu dan keselamatan Peserta (pasien safety) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Para Pihak wajib memberikan upaya terbaik untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan sebagai tidak sah, batal atau tidak dapat diberlakukan tersebut, dengan ketentuan yang sedekat mungkin dengan sifat serupa namun dapat diberlakukan secara hukum.
4. Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini di masa yang akan datang harus didasarkan pada persetujuan tertulis bersama Para Pihak, dan perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Dalam hal salah satu Pihak menghendaki untuk diadakan Perjanjian tambahan dan/atau perubahan perjanjian dan/atau addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan dan/atau penambahan ketentuan yang dikehendaki dan Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut wajib menjawabnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penerimaan pemberitahuan dimaksud.
6. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk memberi keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.
7. Perjanjian ini menggantikan seluruh perundingan, komitmen dan kesepahaman antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis, yang ada sebelumnya. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini tidak dapat dipertentangkan berdasarkan bukti setiap kesepakatan lisan atau tertulis yang ada sebelumnya atau setiap kesepakatan lisan atau tertulis yang ada secara bersamaan. Para

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pihak dapat mengubah atau memodifikasi Perjanjian ini hanya berdasarkan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak.

8. Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak-pihak di luar Perjanjian ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
9. Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi, pemegang saham dan/atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan adanya dampak termasuk namun tidak terbatas pada perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini. Perubahan tersebut tidak juga memberikan hak bagi Pihak Kedua untuk memintakan perubahan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.
10. Pihak Kedua memahami bahwa dalam hal Perjanjian ditandatangani pada saat kondisi pandemik, oleh karenanya menyimpang dari pengaturan mengenai keadaan memaksa terkait pandemik sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (g) Perjanjian ini, Pihak Kedua dengan ini sepakat tidak akan menjadikan alasan pandemik untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
11. Apabila Perjanjian ini dan/atau bagiannya dalam bentuk elektronik, Para Pihak setuju untuk menggunakan layanan tanda tangan elektronik oleh pejabat berwenang masing-masing Pihak yang telah diketahui dan disepakati oleh Para Pihak (selanjutnya disebut "Penandatanganan Elektronik"). Para Pihak selanjutnya sepakat bahwa tanda tangan elektronik harus diperlakukan dengan kekuatan hukum yang sama dan efek seolah-olah tanda tangan tersebut ditulis dengan tangan, dan tidak akan ditolak validitas hukum semata-mata karena fakta bahwa tanda tangan tersebut dalam bentuk elektronik.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan iktikad baik pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama,
Pihak Pertama
PT AXA FINANCIAL INDONESIA



YUDHISTIRA DHARMAWATA
CHIEF HEALTH OFFICER

Untuk dan atas nama,
Pihak Kedua
PT DISA PRIMA MEDIKA

DR. SEFRINA TRISADI, SP. DV
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

LAMPIRAN 1 PENGECUALIAN

Kecuali jika secara khusus dimasukkan dalam Daftar Jaminan atau melalui penerbitan Endorsemen, Polis ini tidak menjamin pelayanan-pelayanan, produk atau kondisi berikut ini :

1. Cedera atau penyakit yang ditimbulkan akibat seseorang secara aktif terlibat pada :
 - a. peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang baik dinyatakan ataupun tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan, ketertiban umum.
 - b. Berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan dan perbuatan kriminal/melanggar hukum (Contoh: Tidak punya SIM bagi pengendara/pengemudi).
 - c. tindakan kriminal/ tindakan melanggar hukum.
 - d. usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan sendiri.
2. Produk bebas dengan atau tanpa resep dokter, termasuk: sabun mandi, tissue, pembalut, bedak, obat kumur, pasta gigi, sikat gigi, obat gosok (balsem, minyak angin, lotion/pelembab, cream), susu (terkecuali susu rendah laktosa untuk anak penderita diare yang di rawat inap), makanan bayi, tagihan telepon dan faks, laundry, obat-obatan yang dibeli di luar apotek vitamin dan food supplement yang secara medis tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan penyakitnya.
3. Biaya pembelian alat-alat bantu kecuali penyewaan alat tersebut selama perawatan-inap di Rumah Sakit.
4. Prothesa, Hearing Aid, dan organ tubuh pada tindakan transplantasi termasuk sumsum tulang.
5. Perawatan dan Pengobatan serta segala akibat yang ditimbulkan pada penyakit-penyakit di bawah ini:
 - a. Penyakit infeksi pada organ genitalia (organ kelamin) yang diakibatkan oleh sebab apapun baik akibat hubungan seksual atau bukan akibat hubungan seksual, kecuali keputihan (*fluor albus/leukorrhoe*).
 - b. *HIV-AIDS*, termasuk penyakit atau kondisi yang berkaitan *HIV-AIDS*.
 - c. Cidera atau Penyakit yang timbul secara langsung akibat dari segala tindakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat, pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang.
 - d. Disfungsi seksual, mikro penis, makro Penis, Ejakulasi dini, Impotensi, Frigiditas, tindakan *transgender*.
 - e. Manifestasi dari gangguan kejiwaan atau Psikosomatis, segala jenis Psikosis, Gangguan Kepribadian, gangguan tidur. Semua perawatan dan pengobatan sehubungan dengan stress, depresi, neurosis, kondisi geriatrik, psiko-geriatrik, atau kelainan dan gangguan jiwa lainnya.
 - f. Gangguan perkembangan dan pertumbuhan baik secara fisik maupun mental seperti Gangguan wicara, *Autisme*, *Failure To Thrive (FTT)*, gangguan makan, *hiperaktifitas*, *disleksia*, retardasi mental, keterlambatan berjalan.
 - g. Kontaminasi radioaktif, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja kecuali diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri.
 - h. Sirkumsisi (sunat) yang dilakukan pada Peserta yang berusia di atas 5 (lima) tahun atau yang dilakukan pada Peserta yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun tanpa indikasi medis.
 - i. Tindik, *Tattoo* dan komplikasi yang ditimbulkan.
 - j. Hernia pada Peserta yang berusia sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
 - k. Penyakit ayan (epilepsi).
 - l. *Obstructive Sleep Apnea (OSA)*.
 - m. Septum Deviasi.
6. Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan:
 - a. Kesuburan (infertilitas), segala pengujian, perawatan untuk mendapatkan keturunan dan pengembalian kesuburan, misalnya: bayi tabung, hidrotubasi, termasuk pengobatan ke dokter obstetri dan ginekologi sub spesialis fertility dan endokrin (SpOG KFER) dan akibat-akibat yang ditimbulkan karena pengobatan-pengobatan tersebut di atas.
 - b. Kontrasepsi untuk pengaturan kehamilan secara mekanis atau kimiawi.
 - c. Sterilisasi baik itu kastrasi, tubektomi dan vasektomi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

7. *Fatigue*, lelah mata, lelah mental atau lelah fisik termasuk istirahat untuk pemulihan atau perawatan di Sanatorium dan pengobatan di Rumah Sakit Khusus.
8. Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan penyakit menular yang diharuskan oleh hukum (pemerintah) untuk diisolasi/dikarantinakan dan wabah penyakit.
9. Setiap perawatan atau pembedahan terhadap kelainan bawaan/cacat *kongenital* (penyakit atau penyakit yang dibawa sejak lahir), hereditas (penyakit keturunan) serta komplikasi yang ditimbulkannya, antara lain: *Atresia Ani, VSD, ASD, bibir sumbing, cacat tulang, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thalassemia, haemophyllia, hydrocephalus*.
10. Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan tujuan estetika termasuk pengobatan jaringan parut, bedah plastik kecuali bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan yang terjadi dalam periode polis berjalan yang dijamin oleh penanggung, bedah/perawatan kosmetik, pembedahan mata dengan laser (metode lasik), perawatan khusus untuk pengurangan atau penambahan berat badan dan peningkatan tinggi badan, tindakan dan perawatan *orthodontic*.
11. Setiap pemeriksaan kesehatan atau fisik secara rutin/berkala, terapi fisik, *Check-up* kesehatan atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa kondisi yang dijamin atau pemeriksaan yang tidak diperlukan secara medis, Tes dengan tujuan *screening* termasuk biaya pemeriksaan darah di Rumah Sakit, obat-obatan atau pemeriksaan preventif.
12. Semua jenis imunisasi-vaksinasi.
13. Perawatan atau Pengobatan yang bersifat Eksperimental dan pelayanan kesehatan yang belum diakui sebagai pengobatan medis standar di bidang kedokteran (DEPKES RI) serta komplikasi yang ditimbulkan, antara lain: Pijat, dukun, ramuan tradisional, jamu, akupunktur oleh *sinshe, akupresur, terapi ozon, terapi hyperbaric, chelation therapy, iridology, implant therapy, Hydroterapi, chiropractic, DSA, Mesotherapy* dan pengobatan lain yang sejenis.
14. Cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat dari keikutsertaan dalam aktifitas berbahaya antara lain: panjat tebing, panjat gedung, mendaki gunung, berburu, terjun payung, *bungee jumping*, terbang layang, kegiatan-kegiatan bawah air, berkuda, perlombaan kecepatan dengan menggunakan kendaraan bermesin seperti mobil, motor, *gokart*, perahu, serta keikutsertaan pada kejuaraan profesional dan keikutsertaan pada penerbangan non komersil/tidak berjadwal.
15. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh seseorang yang secara normal tinggal serumah dengan Peserta, keluarga dekat Peserta dan rekan sekerja dengan Peserta.
16. Perawatan dan pengobatan yang dilakukan di klinik yang dikelola atau bekerjasama langsung atau memiliki hubungan langsung dengan Pemegang Polis atau dikelola atau bekerjasama langsung atau memiliki hubungan langsung dengan individu yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Pemegang Polis.
17. Pengobatan Rawat Jalan, kecuali jika Peserta terdaftar pada "Jaminan Rawat Jalan".
18. Pengobatan Rawat Gigi, kecuali jika Peserta terdaftar pada "Jaminan Rawat Gigi".
19. Persalinan, keguguran kandungan, Pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan setelah persalinan termasuk segala komplikasi yang terjadi akibat persalinan, kecuali jika Peserta terdaftar pada "Jaminan Rawat Bersalin".
20. Kacamata dan Konsultasi Dokter yang disebabkan oleh gangguan Refraksi mata, kecuali jika Peserta terdaftar pada "Jaminan Kacamata".
21. Biaya-biaya yang telah ditanggung Asuransi Tenaga Kerja, Organisasi Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan /BPJS atau perusahaan asuransi lain.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>al a.</i>	<i>As</i>

LAMPIRAN 2
PENJAMINAN NON MEDIS

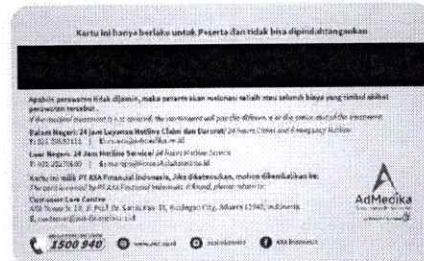
NO	JENIS BIAYA / ALAT-ALAT NON MEDIS	KETERANGAN PENJAMINAN
1	Obat kumur	tidak dijamin
2	Obat gosok (balsem, minyak angin)	tidak dijamin
3	Obat-obatan yang dibeli diluar apotik	tidak dijamin
4	CD/foto hasil test diagnostik	CD tdk dijamin - Foto hasil test diagnostik dapat dijamin
5	<i>Gibs</i>	dijamin
6	<i>Armsling</i>	tidak dijamin
7	Susu	tidak dijamin (terkecuali susu low lactosa untuk anak penderita rawat inap maksimal satu kemasan kaleng/kardus)
8	<i>Spalk</i> untuk infus anak-anak	dijamin
9	Masker	dijamin
10	<i>Handschoen</i> /sarung tangan	dijamin
11	<i>Cotton bud</i>	tidak dijamin
12	Termometer	tidak dijamin
13	<i>Medicine cup</i> /mangkuk obat	tidak dijamin
14	<i>Underpads</i>	tidak dijamin, kecuali pasca operasi
15	<i>Tissue</i>	tidak dijamin
16	Sabun	tidak dijamin
17	Pasta gigi	tidak dijamin
18	Pembalut	tidak dijamin
19	<i>Urine colector</i>	dijamin
20	<i>Masker Nebulizer</i>	tidak dijamin
21	<i>Tensocrepe</i>	tidak dijamin
22	Bedak	tidak dijamin
23	Tagihan telpon dan fax	tidak dijamin
24	Waslap	tidak dijamin
25	Handuk , hand towel	tidak dijamin
26	<i>Laundry</i>	tidak dijamin
27	Kartu penunggu	tidak dijamin
28	Kartu/embos	tidak dijamin
29	Buku kesehatan	tidak dijamin
30	Gelang pasien	tidak dijamin
31	Pisau cukur/silet	tidak dijamin

NO	JENIS BIAYA / ALAT-ALAT NON MEDIS	KETERANGAN PENJAMINAN
32	Makanan utk penunggu	tidak dijamin
33	Makanan tambahan, air mineral	tidak dijamin
34	Paket pasien (perlengkapan mandi)	tidak dijamin
35	Kotak obat	tidak dijamin
36	<i>Extra bed</i>	tidak dijamin
37	Salon	tidak dijamin
KHUSUS BAYI		
38	Vaksinasi bayi	dijamin dlm manfaat imunisasi
39	Jasa penyuntikan Vaksin	dijamin dlm manfaat imunisasi
40	<i>Screening</i> Bayi	tidak dijamin
41	Susu Bayi (bayi baru lahir)	tidak dijamin
42	Makanan bayi	tidak dijamin
43	Buku bayi	tidak dijamin
44	Surat keterangan lahir	tidak dijamin
45	Pampers	tidak dijamin
46	<i>Bed liner</i>	tidak dijamin
47	Kendil	tidak dijamin
48	Bedong bayi	tidak dijamin
49	Tindik	tidak dijamin
50	Botol susu	tidak dijamin
KHUSUS MATERNITY		
51	<i>Maternity Napkin</i>	tidak dijamin
52	Gurita	tidak dijamin
53	<i>Breast pump</i>	tidak dijamin

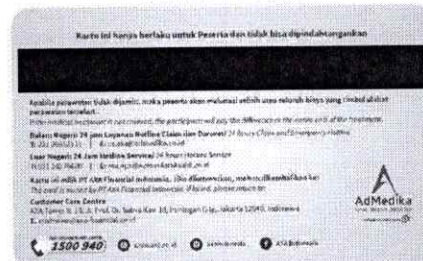
LAMPIRAN 3

CONTOH KARTU KEPESERTAAN

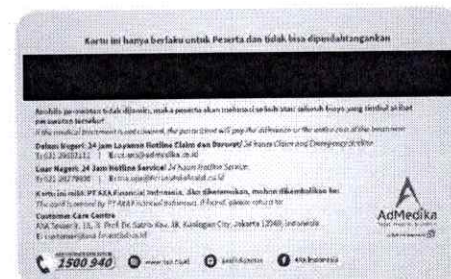
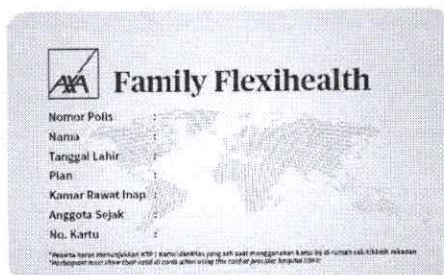
Maestro Optima Care (MOC)



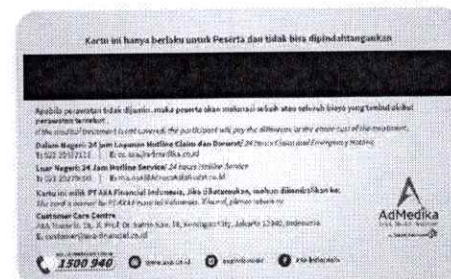
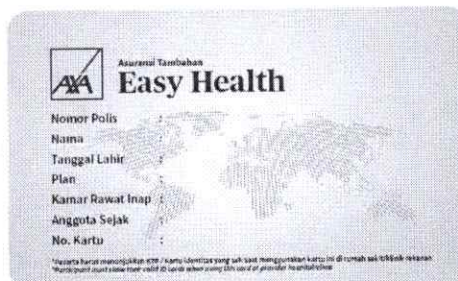
Maestro Elite Care (MEC)



Family Flexi Health (FFH)

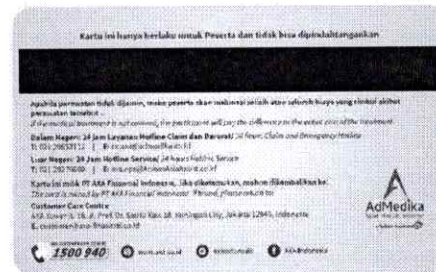
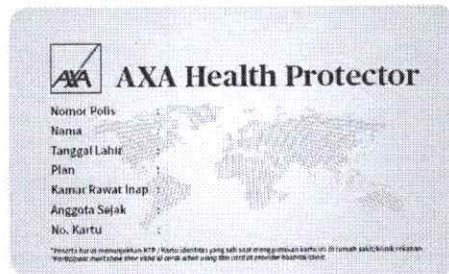


Easy Health (EH)

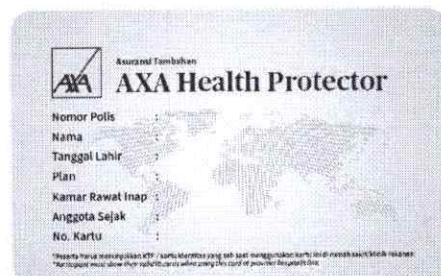


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

AXA Health Protector (AHP)



AXA Health Protector Rider (AHP Rider)



Keterangan:

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap perubahan dan/atau penambahan contoh Kartu Peserta sebagaimana yang terdapat dalam lampiran 3 Perjanjian ini wajib untuk diinformasikan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
2. Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas tidak perlu untuk dibuatkan dalam bentuk addendum/amandemen Perjanjian;
3. Para Pihak sepakat bahwa perubahan dan/atau penambahan contoh Kartu Peserta sebagaimana disebutkan pada poin di atas berlaku terhitung sejak tanggal Pihak Pertama menginformasikannya kepada Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Am a.</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN 4
KONTAK PERSON PT AXA FINANCIAL INDONESIA

Nama Perusahaan	: PT AXA Financial Indonesia
No Telepon	: 1500940
Alamat Perusahaan	: AXA Tower. Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia
Nama Direktur	: Yudhistira Dharmawata
Alamat Email	: yudhistira.dharmawata@axa-financial.co.id
Nama PIC Provider Relation	: Elly Sri Wahyuni
No HP	: 082138810429
Alamat Email	: elly.wahyuni@axa-financial.co.id
Nama PIC Penagihan	: Yan Hendayana
No HP	: yan.hendayana@axa-financial.co.id
Alamat Email	: 0811970067
Nama PIC Penjaminan	: dr. Venysunny Kusnadi
No HP	: 085697621991
Alamat Email	: veny.kusnadi@axa-financial.co.id

LAMPIRAN 5
KONTAK PERSON RUMAH SAKIT/KLINIK

Nama Rumah Sakit	: RS Prima Husada Malang
No Telepon	: 0341 - 458679
Alamat RS	: Banjarum Selatan No 7, Mondoroko, Kec.Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur
Alamat Email	: sekretariat@malang.rs-primahusada.com
Nama Direktur	: dr. Nur Mazidah
Jabatan	: Direktur
No HP	: 0341 - 458679
Alamat Email	: sekretariat@malang.rs-primahusada.com
Nama PIC Marketing	: Mayputri Nabilla, A.Md.Kes
Jabatan	: Humas & Marketing
No HP	: 0811 3507 164
Alamat Email	: marketingrsphm@gmail.com
Nama PIC Finance	: Novi Ratnasari, S.E
Jabatan	: Kepala Keuangan
No HP	: 0823 3580 0485
Alamat Email	: keuangan@malang.rs-primahusada.com
Nama PIC Kerjasama	: Mayputri Nabilla, A.Md.Kes
Jabatan	: Humas & Marketing
No HP	: 0811 3507 164
Alamat Email	: marketingrsphm@gmail.com
Nama PIC Penjaminan	: Lilik Kurniati
Jabatan	: Admin Jaminan
No HP	: 0813 3142 9720
Alamat Email	: admklaim.rsph@gmail.com

Nama Rumah Sakit	: RS Prima Husada Sukorejo
No Telepon	: 0343 - 6745000
Alamat RS	: Jalan Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Alamat Email	: sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Nama Direktur	: dr.Ifrit Bagus Apriantono
Jabatan	: Direktur
No HP	: 0343 - 6745000
Alamat Email	: sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
Nama PIC Marketing	: Lidia Emilinda, S.Tr.Keb.,M.MRS
Jabatan	: Humas & Marketing
No HP	: 0813 1557 4065
Alamat Email	: backupdatamarketingphs@gmail.com
Nama PIC Finance	: Anita Sari, S.E
Jabatan	: Kepala Keuangan
No HP	: 0343 - 6745000
Alamat Email	: keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com
Nama PIC Kerjasama	: Lidia Emilinda, S.Tr.Keb.,M.MRS
Jabatan	: Humas & Marketing
No HP	: 0813 1557 4065
Alamat Email	: backupdatamarketingphs@gmail.com
Nama PIC Penjaminan	: Prisna Sandy Faradilla
Jabatan	: Admin Jaminan
No HP	: 0821 4203 6398
Alamat Email	: keuanganrsphs@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA
PT AXA FINANCIAL INDONESIA
DENGAN
PT DISA PRIMA MEDIKA

Nomor Pihak Pertama	: 922/PKS/AXA-FI/XII/2025
Nomor Pihak Kedua	: 355/DPM/E-PKS/DIR/XII/2025

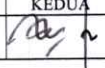
Pada hari Senin, tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (1-12-2025) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan ("**Perjanjian**") di Jakarta, oleh dan antara:

1. **PT AXA FINANCIAL INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di AXA Tower Lantai 17, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18, Kuningan City, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili oleh **YUDHISTIRA DHARMAWATA**, dalam jabatannya sebagai **CHIEF HEALTH OFFICER** kuasa dari Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/POA/AXA-FI/II/2024 tertanggal 2 Februari 2024 dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT AXA Financial Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
2. **PT DISA PRIMA MEDIKA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 28 November 2009 yang dibuat di hadapan Endang Merduwati, S.H Notaris di Kota Malang, dengan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-63604.AH.01.01 tanggal 31 Desember 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Nomor 10 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, S.H Notaris di Kota Malang, dengan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0021906.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 17 Oktober 2018, dalam hal ini perseroan diwakili secara sah oleh **dr. SEFRINA TRISADI, Sp. DV**, menurut kewenangan yang melekat pada kedudukan dan jabatannya sebagai **DIREKTUR** PT Disa Prima Medika, yang beralamat di Perum Banjararum Selatan Nomor 3-B, Mondoroko, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang dalam hal ini perseroan selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :
 - A. **Rumah Sakit Prima Husada Malang**, dengan Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur mazidah sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jalan Banjararum Selatan Nomor 3 - 7, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
 - B. **Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo**, dengan Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 81201150815810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang beralamat di Jalan Raya Surabaya - Malang Km 54, Kelurahan Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Asuransi Jiwa dan bermaksud mengadakan kerja sama dengan Pihak Kedua untuk menyediakan jasa layanan kesehatan bagi setiap Peserta asuransi kesehatan Pihak Pertama.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan Rumah Sakit dan/atau Klinik yang bersedia dan sanggup bekerjasama dengan Pihak Pertama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas serta sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan kepada Peserta asuransi kesehatan Pihak Pertama.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang penyediaan pelayanan kesehatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. **Definisi.** Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain, setiap istilah dan ungkapan berikut ini akan memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Pasal ini:
 - a. **"Peserta"** adalah karyawan/keluarga/anggota yang didaftarkan oleh Pemegang Polis dan/atau perorangan (individu) yang merupakan tertanggung dari polis Pihak Pertama yang bukti pertanggungannya kepadanya ditandai dengan menggunakan Kartu Peserta Kesehatan yang diterbitkan oleh Pihak Pertama kepada Peserta.
 - b. **"Pelayanan Kesehatan"** adalah seluruh layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada Peserta termasuk namun tidak terbatas pada Layanan Kesehatan Rawat Inap, Layanan Kesehatan Rawat Jalan, *One Day Care/One Day Surgery*, Operasi, layanan eksklusif, Perawatan Khusus dan Emergensi dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Perjanjian ini.
 - c. **"Rumah Sakit"** adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 angka (3) Perjanjian.
 - d. **"Layanan Kesehatan Rawat Inap"** adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta yang berdasarkan diagnosis dan keadaan klinis membutuhkan perawatan dan pelayanan kesehatan dari Pihak Kedua dimana Peserta menginap sedikitnya 6 (enam) jam terus menerus dan atau dari Rumah Sakit lain, atau keadaan emergensi.
 - e. **"Layanan Kesehatan Rawat Jalan"** adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta yang dilakukan oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi pada Rumah Sakit/Klinik dengan atau tanpa obat dan tidak sedang menjalani rawat inap.
 - f. **"One Day Care/One Day Surgery"** adalah tindakan spesialis yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan atau tanpa anestesi dimana peserta dapat langsung pulang tanpa harus melaksanakan rawat inap (merupakan paket yang terdiri dari tindakan dokter, anestesi dan obat, serta sewa kamar).
 - g. **"Operasi"** adalah tindakan medis spesialis dengan menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau tanpa tenaga anestesi pada suatu ruangan tertentu.
 - h. **"Perawatan khusus"** adalah perawatan yang membutuhkan ruangan perawatan, tindakan, obat-obatan dan tenaga ahli, dan memerlukan pemeriksaan lebih intensif, misalnya perawatan di *Intensive Care Unit (ICU)*, *Intensive Cardiology Care Unit (ICCU)*, *High Care Unit (HCU)*, *Neonatal Intensive Care Unit (NICU)*, *Pediatric Intensive Care Unit (PICU)*, Unit luka bakar, Unit Perinatology.
 - i. **"Emergensi"** adalah keadaan darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera yang apabila tidak dilakukan akan menyebabkan hal yang fatal bagi Peserta (dibuktikan dengan data resep obat yang diberikan oleh dokter yang merawat).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Am a</i>	<i>[Signature]</i>

- j. **"Penyakit"** adalah kondisi fisik seseorang yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat.
 - k. **"Rujukan"** adalah surat pengantar yang berikan oleh dokter untuk pemeriksaan/pengobatan lebih lanjut dan atau rawat inap di rumah sakit.
 - l. **"Kartu Peserta"** adalah kartu yang diterbitkan oleh Pihak Pertama baik fisik maupun digital sebagai alat bukti yang sah atas kepesertaan Peserta untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan pada sarana dan fasilitas jaringan rekanan Pihak Kedua, sebagaimana contoh Kartu Peserta terdapat dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
 - m. **"Surat Pernyataan"** adalah surat yang disediakan oleh Pihak Pertama dan harus ditandatangani oleh Peserta yang memerlukan Layanan Kesehatan Rawat Inap dengan jaminan asuransi kesehatan dari Pihak Pertama dengan tujuan, agar Peserta mematuhi batas-batas dan jenis-jenis manfaat Layanan Kesehatan Rawat Inap yang kondisinya telah diatur di dalam Perjanjian Polis Induk antara Pihak Pertama dengan Pemegang Polis.
 - n. **"Formulir Pengajuan Klaim"** adalah formulir yang disediakan oleh Pihak Pertama yang wajib diisi oleh Rumah Sakit atas klaim yang diajukan.
 - o. **"Formulir Perawatan"** adalah formulir untuk hasil diagnosa Peserta yang diisi oleh dokter untuk diajukan kepada Pihak Kedua.
 - p. **"Surat Jaminan"** adalah surat konfirmasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengenai batasan manfaat bagi masing-masing Peserta untuk dapat memperoleh Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - q. **"Pengelola Administrasi"** berarti perusahaan Pihak Ketiga penyedia tata kelola administrasi Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan proses validasi keanggotaan termasuk hak-haknya dan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
 - r. **"Hari Kerja"** adalah Hari Kerja yang berlaku pada Pihak Pertama yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat terhitung mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kecuali apabila hari libur nasional jatuh pada hari-hari tersebut.
 - s. **"Hari Kalender"** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
 - t. **"Tarif"** adalah harga/biaya Pelayanan Kesehatan yang dibebankan kepada Pihak Pertama sebagai imbalan atas Pelayanan Kesehatan yang diterima Peserta di Rumah Sakit/Klinik, pada saat Peserta memperoleh Pelayanan Kesehatan yang setiap perubahannya akan diberitahukan kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu.
 - u. **"Pengecualian"** adalah Pelayanan Kesehatan/tindakan yang tidak dijamin oleh Pihak Pertama.
2. **Interpretasi.** Kecuali konteksnya menyatakan lain:
- a. Judul-judul pada setiap bagian dan Pasal hanya untuk kenyamanan belaka dan tidak akan mempengaruhi interpretasi.
 - b. Referensi kepada Pihak dalam Perjanjian ini akan meliputi penerus dan penerima pengalihan yang diizinkan.
 - c. Referensi kepada Perjanjian ini akan dianggap meliputi rujukan kepada lampiran, tambahan, pertimbangan, jadwal dan tabel sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
 - d. Perjanjian ini diusulkan, dipersiapkan dan dibuat secara bersama-sama oleh Para Pihak, sehingga setiap interpretasi dan persepsi dari Perjanjian ini tidak dapat digunakan hanya untuk keuntungan salah satu Pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Am a</i>	<i>Bo</i>

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **Penunjukan.** Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta dan Pihak Kedua dengan ini setuju dan berkewajiban untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. **Ruang Lingkup.** Para Pihak sepakat bahwa selain kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini, maka Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - a. **Pemberian Pelayanan Kesehatan**
Pihak Kedua akan memberikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada Peserta.
 - b. **Pemberian Jasa Pelayanan Eksklusif**
Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua akan memberikan layanan eksklusif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
 - c. **Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan**
Pihak Pertama akan membayarkan tagihan atas Pelayanan Kesehatan kepada Peserta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
3. **Profesionalisme.** Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan akan menggunakan usaha terbaiknya dan menyediakan keseluruhan waktu, perhatian, kemampuan dan energi dalam melaksanakan Perjanjian ini.
4. **Biaya-Biaya.** Para Pihak sepakat bahwa biaya yang akan dikeluarkan atas aktifitas layanan pemeriksaan kesehatan dari Pihak Kedua sesuai Perjanjian ini hanya terbatas kepada pembayaran tagihan biaya jasa dengan mekanisme mengenai pembayaran sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 Perjanjian ini.
5. **Pengalihan Perjanjian.** Pihak Kedua dilarang untuk mengalihkan atau melimpahkan baik sebagian maupun keseluruhan jasa ataupun kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Pengalihan jasa kepada pihak lain tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Kedua terhadap penyelesaian dari bagian jasa yang dialihkan kepada Pihak lain tersebut.

PASAL 3
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama mencakup:

1. **Layanan Kesehatan Rawat Inap**
2. **Layanan Kesehatan Rawat Jalan**
3. **Daftar Rumah Sakit yang dapat melayani Peserta Pihak Pertama sebagai berikut:**

	Rumah Sakit Prima Husada Malang	Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Alamat	Banjararum Selatan Nomor 3-7 Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur	Jalan Surabaya - Malang Km 54, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
Nomor Telepon	0341-458679	0343-6745000
Nomor Fax	-	-

Email	sekretariat@malang.rs-primahusada.com	sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
--------------	--	--

4. **Farmasi** yaitu tempat pembelian obat yang ada di Rumah Sakit;
5. **Pembedahan** dan segala jenis tindakan medis lainnya;
6. **Laboratorium** dan seluruh sarana penunjang diagnostik lainnya;
7. **One Day Care** atau **One Day Surgery**;
8. Tambahan dan/atau pembatasan atas suatu Pelayanan Kesehatan dalam kasus tertentu akan diatur berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dan dilampirkan sebagai tambahan dalam dalam Perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
9. Menggunakan alat atau sarana akses yang disediakan oleh Pihak Pertama baik untuk melakukan pembayaran dan/atau konfirmasi.
10. Pengecualian atas Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

PASAL 4 JANGKAUAN KERJA SAMA

1. Pihak Kedua berhak untuk mengikutsertakan Rumah Sakit/Klinik baru yang kepemilikan dan pengelolaannya di bawah naungan Pihak Kedua ke dalam Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama tentang Rumah Sakit/Klinik baru yang kepemilikan dan pengelolaannya berada di bawah naungan Pihak Kedua disertai data alamat, contact person, nomor telepon/HP, nomor faksimile, alamat email, serta nomor rekening bank dari pengelola Rumah Sakit/Klinik baru tersebut.
3. Rumah Sakit/Klinik baru akan efektif menjadi Rumah Sakit/Klinik penyedia Pelayanan Kesehatan Peserta Pihak Pertama setelah adanya pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Pihak Kedua dan disetujui Pihak Pertama.
4. Penambahan Rumah Sakit/Klinik baru sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas dalam Perjanjian Kerjasama ini akan berlaku secara otomatis, sehingga Para Pihak tidak perlu untuk membuat addendum/perubahan Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- a) Peserta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Perjanjian ini, setiap saat diperlukan.
- b) Dalam hal Pihak Pertama membutuhkan laporan medis Peserta dari Pihak Kedua dan setelah mendapatkan otorisasi dari Peserta, maka Pihak Pertama berhak untuk memperoleh laporan medis tersebut dari Pihak Kedua.
- c) Pihak Pertama berhak melakukan rekonsiliasi data pembayaran.
- d) Pihak Pertama berhak melakukan evaluasi kinerja pemberian layanan kesehatan oleh Pihak Kedua secara periodik dan/atau jika dibutuhkan.
- e) Pihak Pertama berhak menolak pembayaran biaya-biaya Pelayanan Kesehatan yang tidak perlu secara medis atau yang tidak sesuai dengan kepesertaan Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- f) Pihak Pertama berhak untuk tidak melunasi semua tagihan yang diberikan oleh Pihak Kedua jika Pihak Kedua memberikan Pelayanan Kesehatan yang dikecualikan oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini berikut Lampiran dan perubahannya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- g) Pihak Pertama berhak meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Pihak Kedua untuk kepentingan audit atau pelaporan bilamana diperlukan.
- h) Pihak Pertama berkewajiban untuk menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing Pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- i) Pihak Pertama wajib membayar dan melunasi tagihan dari Pihak Kedua atas biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- j) Pihak Pertama wajib memberikan konfirmasi kepesertaan kepada Pihak Kedua untuk kasus Layanan Kesehatan Rawat Inap atas diri Peserta Pihak Pertama dan menerbitkan Surat Jaminan Layanan Kesehatan Rawat Inap.
- k) Pihak Pertama wajib memberitahukan Pihak Kedua apabila terdapat perubahan prosedur pemeriksaan kesehatan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal berlakunya perubahan prosedur pemeriksaan kesehatan dimaksud.
- l) Pihak Pertama dapat memberikan sosialisasi prosedur kepada Pihak Kedua atas permintaan Pihak Kedua.
- m) Pihak Pertama tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita atau diajukan oleh Peserta atau walinya yang timbul akibat kelalaian, malpraktik, atau sebab lainnya terhadap Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- a) Pihak Kedua berhak atas pembayaran seluruh tagihan Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Peserta sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.
- b) Pihak Kedua berhak menolak penggunaan Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan pada keadaan-keadaan di bawah ini:
 - Tanda tangan yang berwenang dari Pihak Pertama pada Surat Jaminan tidak sesuai dengan tanda tangan yang diberikan kepada Pihak Kedua atau Surat Jaminan yang tidak ditandatangani oleh pejabat Pihak Pertama yang berwenang;
 - Kartu Peserta sudah tidak berlaku lagi;
 - Pihak Kedua meragukan keabsahan Kartu Peserta dan telah mendapatkan konfirmasi tertulis dari Pihak Pertama;
 - Pihak Kedua telah diberitahukan bahwa Peserta mengundurkan diri, dipecat atau tidak menjadi tanggung jawab Pihak Pertama lagi;
 - Pihak Pertama belum melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- c) Pihak Kedua berhak meminta konfirmasi Pihak Pertama perihal pemberian Layanan Kesehatan Rawat Inap dan mendapatkan Surat Jaminan Layanan Kesehatan Rawat Inap atas diri Peserta Pihak Pertama.
- d) Pihak Kedua berkewajiban untuk menghormati dan menjaga kredibilitas masing-masing Pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- e) Pihak Kedua wajib menjamin bahwa Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta adalah:
 - Konsisten dengan diagnosa dan tata cara layanan kesehatan yang lazim untuk penyakit atau cedera yang membutuhkan perawatan medis di Rumah Sakit atau Klinik;
 - Wajar dan sesuai dengan standar praktis medis yang berlaku yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan organisasi profesi kedokteran di Indonesia.
 - Tidak membedakan pemberian Pelayanan Kesehatan antara Peserta Pihak Pertama dengan pasien umum.
- f) Pihak Kedua berkewajiban menghubungi Pihak Pertama untuk melakukan konfirmasi indikasi medis atas diri Peserta Pihak Pertama yang secara medis memerlukan Layanan Kesehatan Rawat Inap guna memperoleh Surat Jaminan Layanan Kesehatan Rawat Inap.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- g) Pihak Kedua berkewajiban mengambil semua tindakan yang sepantasnya guna mencegah penyalahgunaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini:
- Pengubahan informasi medis yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada data Peserta, tanggal pemeriksaan, dan/atau perawatan maupun diagnosa penyakit;
 - Pemberian obat-obatan maupun alat kesehatan dan pemeriksaan laboratorium atau penunjang diagnostik lain yang tidak diperlukan secara medis;
 - Pemberian Pelayanan Kesehatan kepada seseorang yang namanya tidak sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Peserta dan/atau Surat Jaminan.
- h) Pihak Kedua wajib mendukung pelaksanaan rekonsiliasi data pembayaran oleh Pihak Pertama.
- i) Pihak Kedua wajib mendukung pelaksanaan evaluasi kinerja atas pemberian layanan kesehatan secara periodik dan/atau jika dibutuhkan oleh Pihak Pertama.
- j) Pihak Kedua wajib mengisi formulir pengajuan klaim dan melengkapi dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan semua perawatan Peserta untuk kepentingan penagihan dan administrasi Pihak Pertama, (**Dokumen Penagihan**) yaitu:
- Fotokopi Kartu Peserta;
 - Fotokopi Identitas nasabah yang memperoleh pelayanan;
 - Fotokopi Surat Jaminan;
 - Kuitansi asli Rumah Sakit dibubuhi materai sesuai nominal ;
 - Perincian asli biaya perawatan termasuk biaya dokter, dan lain sebagainya;
 - Perincian asli biaya pembedahan dan tindakan medis lainnya;
 - Perincian asli pemakaian obat-obatan selama perawatan;
 - Fotokopi hasil laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
 - Resume medis dan resume operasi;
 - Bukti Pendukung Lainnya.

Dokumen Penagihan tersebut wajib diterima oleh Pihak Pertama atas klaim 1 (satu) bulan sebelumnya. Kedaluwarsa Penagihan klaim adalah **60 (enam puluh) Hari Kalender** untuk Rumah Sakit yang berlokasi **di luar JABODETABEK** sejak Peserta selesai perawatan dan/atau pengobatan.

- k) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h Pasal ini, Pihak Pertama belum menerima Dokumen Penagihan tersebut, maka Pihak Pertama berhak untuk tidak melakukan pembayaran atas tagihan tersebut dan Pihak Kedua harus menagihkannya langsung kepada Peserta.
- l) Pihak Kedua wajib memberikan kepada Pihak Pertama lampiran faktur yang berisikan daftar rincian semua biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada Peserta selama dirawat.
- m) Pihak Pertama terlebih dahulu meneliti dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan Dokumen Penagihan yang telah dikirimkan oleh Pihak Kedua. Apabila Dokumen Penagihan belum lengkap dan masih memerlukan dokumen tambahan, Pihak Pertama akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Dokumen Penagihan diterima.
- n) Pihak Kedua hanya dapat membebankan biaya kepada Pihak Pertama atas layanan yang telah diberikan kepada Peserta Pihak Pertama sesuai dengan kelas perawatan yang menjadi hak Peserta dan tercantum di dalam Surat Jaminan Layanan Kesehatan Rawat Inap serta mengacu pada Tarif yang telah disepakati.
- o) Pihak Kedua wajib memberikan resume medis Peserta pada Pihak Pertama yang ditujukan langsung pada dokter perusahaan dan untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat ini, Pihak Pertama dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah mendapat izin dan kuasa dari Peserta untuk meminta dan/atau menerima resume medis Peserta, baik secara lisan maupun tertulis dari Pihak Kedua dan Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin untuk melepaskan Pihak Kedua dari segala klaim dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak manapun sehubungan dengan penunjukan dan/atau pemberian resume medis Peserta kepada Pihak Pertama atau pihak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>aul a.</i>	<i>[Signature]</i>

ketiga sepanjang untuk kepentingan pemberian Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam Perjanjian ini.

- p) Pihak Kedua bertanggung jawab dan menjamin kebenaran seluruh laporan medis Peserta yang pertama kali diterima oleh Pihak Pertama dan yang dituangkan atau dinyatakan oleh Pihak Kedua dalam suatu formulir perawatan medis setelah Peserta meninggalkan Rumah Sakit atau Klinik, dan Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun dari Pihak Kedua atau pihak manapun atas kesalahan atau kelalaian dalam pengisian formulir perawatan medis.
- q) Pihak Kedua wajib untuk memberikan Pelayanan Kesehatan yang baik, mengenakan Tarif sesuai dengan yang telah disepakati, menjamin agar tidak terjadinya malpraktik serta hal-hal lain yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian dalam menjalankan profesinya.
- r) Dalam hal Pihak Pertama memerlukan informasi medis atas Peserta yang tercatat di Rumah Sakit Pihak Kedua, baik itu dijamin oleh Pihak Pertama atau pun tidak, maka Pihak Kedua wajib untuk memberikan seluruh catatan medis Peserta tersebut dalam waktu maksimal 7 (tujuh) Hari Kerja. Hal ini mencakup juga catatan medis Peserta yang terjadi sebelum Perjanjian ini berlaku.

PASAL 6 PROSEDUR RAWAT INAP

1. Pihak Kedua hanya menerima Peserta yang menyerahkan Kartu Peserta yang masih berlaku dan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Pihak Pertama yang kemudian akan dicocokkan dengan bukti identitas diri Peserta guna proses sistem dan/atau mekanisme verifikasi lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua wajib menghubungi Pihak Pertama untuk melakukan konfirmasi atas jaminan. Pihak Pertama akan mengeluarkan Surat Jaminan atau dapat berupa media elektronik lain yang dapat menunjang pemberian jaminan.
3. Apabila Kartu Pesertanya sudah diverifikasi oleh Pihak Kedua maka Pihak Kedua akan menghubungi Pihak Pertama. Atas pemberitahuan dari Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib untuk mengeluarkan Surat Jaminan pada Hari Kerja Senin sampai dengan Jumat dan jam kerja 09.00 – 17.00 atau memberikan jaminan melalui media elektronik lainnya sejak Pihak Kedua menghubungi Pihak Pertama.
4. Dalam keadaan darurat, sakit secara tiba-tiba, penyakit gawat, kecelakaan dan/atau pada hari libur resmi, Surat Jaminan dapat diserahkan pada Hari Kerja berikutnya.
5. Pihak Pertama berhak melakukan penolakan penjaminan Layanan Kesehatan Rawat Inap jika diagnosa Layanan Kesehatan Rawat Inap yang diajukan oleh Pihak Kedua tidak kuat untuk Peserta mendapatkan Layanan Kesehatan Rawat Inap.
6. Peserta yang memerlukan Layanan Kesehatan Rawat Inap akan ditempatkan di kamar yang menjadi haknya sesuai dengan penjaminan yang bersangkutan.
7. Jika kamar yang menjadi hak Peserta penuh, Peserta akan ditempatkan sementara di kamar lain yang biayanya lebih besar atau lebih kecil dari jumlah maksimum yang menjadi hak Peserta untuk jangka waktu 2 (dua) hari perawatan tanpa dikenai biaya tambahan. Apabila keesokan harinya kamar yang sesuai dengan hak Peserta sudah tersedia, maka Pihak Kedua akan memindahkan Peserta ke kamar yang sesuai dengan hak Peserta.
8. Apabila lebih dari 2 (dua) hari perawatan, kamar yang seharusnya menjadi hak Peserta masih belum tersedia, maka Pihak Kedua akan mengkonfirmasi secara tertulis kepada Pihak Pertama mengenai hal tersebut, apakah Peserta akan dirujuk ke Rumah Sakit lain atau selisih biaya yang timbul menjadi beban Peserta.
9. Jika Peserta sengaja memilih kamar yang biayanya melampaui jumlah maksimum yang tertera dalam Kartu Peserta dan Surat Jaminan, maka biaya selisih yang timbul karena dipilihnya kamar tersebut akan ditagih langsung kepada Peserta oleh Pihak Kedua, kecuali mendapat konfirmasi persetujuan penjaminan dari Pihak Pertama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

10. Apabila manfaat juga biaya-biaya Pelayanan Kesehatan Peserta yang bersangkutan menjadi lebih besar atau di luar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Peserta. Pihak Kedua wajib untuk menagihkan langsung kepada Peserta untuk menanggung sendiri kelebihan biaya perawatan Rumah Sakit kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama dalam Surat Jaminan atau penjaminan melalui media elektronik.
11. Dalam hal konfirmasi dan/atau komunikasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui telepon maupun media elektronik lainnya tidak dapat dilakukan karena sebab apapun, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan dimana perwakilan Pihak Pertama tidak dapat dihubungi, kerusakan saluran/jaringan telekomunikasi, pemadaman listrik, dan sebagainya, maka Pihak Kedua berhak untuk memberlakukan Peserta sebagai pasien umum dan membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Peserta.
12. Pihak Kedua wajib meminta persetujuan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu apabila biaya terapi, tindakan, laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya akan melebihi batas manfaat yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama dan wajib disertai dengan alasan medis yang kuat.
13. Pihak Pertama berhak melakukan monitoring harian atas Peserta yang sedang mendapatkan perawatan Layanan Kesehatan Rawat Inap di Rumah Sakit Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dengan lengkap, benar dan akurat.
14. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mewajibkan Peserta Pihak Pertama untuk membayar uang muka dan atau pembayaran apapun diawal.
15. Pihak Kedua menetapkan biaya administrasi Layanan Kesehatan Rawat Inap sekali selama perawatan sebesar :
 - a. Kelas 3 Rp 300.000
 - b. Kelas 2 Rp 335.000
 - c. Kelas 1 Rp 355.000
 - d. Kelas ICU dan isolasi Rp 355.000
 - e. Kelas VIP Rp 400.000
 - f. Kelas VVIP Rp 420.000

PASAL 7 PROSEDUR RAWAT JALAN

1. Pihak Kedua hanya menerima Peserta yang menyerahkan Kartu Peserta yang masih berlaku dan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Pihak Pertama yang kemudian akan dicocokkan dengan bukti identitas diri Peserta guna proses sistem dan/atau mekanisme verifikasi lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
2. Apabila Peserta Pihak Pertama tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Peserta akan diperlakukan sebagai pasien umum.
3. Apabila manfaat juga biaya-biaya Pelayanan Kesehatan Peserta yang bersangkutan menjadi lebih besar atau di luar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Peserta. Pihak Kedua wajib untuk menagihkan langsung kepada Peserta untuk menanggung sendiri kelebihan biaya perawatan Rumah Sakit kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama dalam penjaminan melalui media elektronik.
4. Pihak Kedua menjamin segala jenis golongan vitamin atau suplemen yang diresepkan oleh dokter untuk Peserta baik umum maupun ibu hamil (*fracture healing*, anemia, hepatitis) yang diperlukan secara medis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bertujuan untuk pengobatan bukan pencegahan.
 - b) Tidak berdiri sendiri sekali pelayanan sebagai terapi pendukung dari obat utama.
 - c) Tidak diresepkan bersamaan atau lebih dari satu golongan vitamin/suplemen dalam sekali pelayanan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d) Jumlah vitamin/suplemen yang diberikan dalam jumlah wajar dan mengikuti jumlah hari pemberian obat utama.
 - e) Vitamin/suplemen tidak termasuk di dalam produk *Multi Level Marketing* (MLM).
5. Dalam hal konfirmasi dan/atau komunikasi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui telepon maupun media elektronik lainnya tidak dapat dilakukan karena sebab apapun, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan dimana perwakilan Pihak Pertama tidak dapat dihubungi, kerusakan saluran/jaringan telekomunikasi, pemadaman listrik, dan sebagainya, maka Pihak Kedua berhak untuk memberlakukan Peserta sebagai pasien umum dan membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Peserta.
 6. Suatu Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di ruang Gawat Darurat/Emergensi dan perawatan tersebut tidak dilanjutkan dengan Layanan Kesehatan Rawat Inap, maka perawatan tersebut dikategorikan sebagai Layanan Kesehatan Rawat Jalan. Tetapi jika perawatan yang dilakukan di ruang Gawat Darurat/Emergensi tersebut dilanjutkan dengan Layanan Kesehatan Rawat Inap, maka semua biaya yang terjadi selama perawatan tersebut akan dimasukkan dalam biaya Layanan Kesehatan Rawat Inap.

PASAL 8 PEMBERIAN JASA LAYANAN EKSKLUSIF

1. Pihak Kedua akan memberikan Pelayanan Kesehatan kepada seluruh Peserta termasuk namun tidak terbatas pada pemberian layanan eksklusif kepada Pihak Pertama.
2. Layanan eksklusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penyediaan petugas khusus Rumah Sakit dalam memberikan kemudahan proses Pelayanan Kesehatan untuk Peserta.
 - b. Prioritas Pendaftaran (rawat jalan dan rawat inap) 24 Jam.
 - c. Monitoring Peserta kontrol Layanan Kesehatan Rawat Inap dan Layanan Kesehatan Rawat Jalan.
 - d. Layanan (*Personal Assistance*) untuk Peserta Layanan Kesehatan Rawat Inap.
 - e. Post Perawatan – Assistensi atas dokumen yang diperlukan guna kepentingan Peserta mengajukan klaimnya (bila *eligible* sesuai polis yang dimiliki).
3. Pihak Kedua baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak Pertama, akan menyelenggarakan *Wellness Program* untuk nasabah Pihak Pertama dengan ketentuan dan syarat yang disepakati bersama oleh Para Pihak dalam waktu 2 (dua) bulan sekali.
4. Pihak Pertama akan memberikan informasi kebutuhan MCU dari *client corporate* atau individu kepada Pihak Kedua.
5. Untuk memperoleh layanan eksklusif, Peserta dapat menunjukkan Kartu Peserta yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua sepakat untuk memberikan layanan eksklusif selama jangka waktu Perjanjian.
7. Pihak Kedua wajib membuat materi promosi layanan eksklusif dan menyampaikan kepada Pihak Pertama dan ada di dalam seluruh media promosi AXA.
8. Pihak Pertama wajib mempublikasikan layanan eksklusif berdasarkan materi promosi yang diberikan oleh Pihak Kedua pada seluruh media sosial Pihak Pertama selama periode kerja sama ini berlaku. Bentuk promo yang dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Mencantumkan logo Pihak Pertama di *website* resmi yang dimiliki AXA;
 - b. Mempublikasikan program layanan kerjasama di media *social* yang dimiliki AXA, termasuk namun tidak terbatas seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan sebagainya;
 - c. Mempublikasi program layanan kerjasama di *billboard*/media iklan yang dimiliki AXA;
 - d. Edukasi kesehatan dan share logo pada *flyer* yang diterbitkan oleh AXA;
 - e. Promosi Layanan Rumah Sakit

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 9 SISTEM PEMBAYARAN

1. Pihak Pertama akan membayar tagihan dari Pihak Kedua dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Dokumen Penagihan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf h Perjanjian ini diterima secara lengkap dan benar oleh Pihak Pertama, dengan tetap mengacu kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Pembayaran tagihan dilakukan dengan mentransfer langsung ke nomor rekening Pihak Kedua sebagai berikut:
 - A. Rumah Sakit Prima Husada Malang
Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk
Nama Cabang : Malang Singosari
Nama Pemilik Rekening : PT Disa Prima Medika
No. Rekening : 368-3040700
 - B. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
Nama Bank : Mandiri
Nama Cabang : Malang Soetoyo
Nama Pemilik Rekening : PT Disa Prima Medika
No. Rekening : 144.00555.33324
3. Pihak Kedua wajib memberitahukan setiap perubahan rekening Bank kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru.
4. Pihak Kedua memberikan daftar Tarif yang berlaku kepada Pihak Pertama dan semua perhitungan biaya Pelayanan Kesehatan Peserta berdasarkan Tarif tersebut. Setiap perubahan terhadap daftar Tarif akan diberitahukan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum Tarif baru berlaku.
5. Biaya dan Pelayanan Kesehatan adalah yang wajar serta lazim di mana biaya untuk perawatan dan pelayanan medis yang tidak melebihi biaya umum yang dibebankan oleh pemberi perawatan dan pelayanan medis lainnya bisa diberikan untuk perawatan dan pelayanan medis yang sama atau sebanding kepada seseorang dengan jenis kelamin dan usia yang sama untuk kondisi kesehatan yang sama.
6. Pihak Pertama hanya akan melakukan pembayaran atas tagihan Pihak Kedua apabila biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan kelas perawatan sebagaimana tercantum di dalam Surat jaminan dan Tarif yang telah disepakati oleh Para Pihak.
7. Seluruh pembayaran imbal jasa Pelayanan Kesehatan wajib dibayarkan dengan mata uang Rupiah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 POTONGAN TARIF

1. Pihak Kedua memberikan potongan Tarif kepada Pihak Pertama sebesar 2% (dua persen) dari setiap total tagihan Pelayanan Kesehatan dengan cara dipotong langsung disetiap transaksi pembayaran tagihan dari Pihak Kedua, dimana nilai total tagihan dan nilai potongan Tarif tercantum terpisah sesuai dengan nilai potongan Tarif yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Potongan tagihan tidak berlaku untuk biaya pemeriksaan kesehatan medis di Rumah Sakit rujukan Pihak Kedua.

PASAL 11 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dari Pelaksanaan Perjanjian ini, menjadi beban dan disetorkan serta dilaporkan oleh masing-masing Pihak ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan/atau

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila salah satu Pihak melakukan kelalaian penyetoran sehingga menimbulkan sanksi/denda, maka Pihak yang lalai tersebut bertanggung jawab sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

PASAL 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal **1 Desember 2025** dan akan berlaku secara terus-menerus hingga adanya pemberitahuan perubahan dan/atau pengakhiran jangka waktu Perjanjian dari salah satu Pihak.
2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu Pihak, sementara masih terdapat Peserta yang sedang menjalani perawatan Layanan Kesehatan Rawat Inap, maka Peserta dimaksud tetap akan mendapatkan haknya sampai dengan sembuh dan diklasifikasikan sebagai kasus khusus yang tidak terpengaruh dengan keputusan Perjanjian ini.

PASAL 13 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dengan ketentuan Pihak yang bersangkutan wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya perihal pengakhiran Perjanjian ini, disertai dengan alasan Pengakhiran Perjanjian, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran dimaksud, dalam hal namun tidak terbatas pada:
 - a) Pihak lainnya dinyatakan bubar/dilikuidasi;
 - b) Pihak lainnya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - c) Pihak lainnya melakukan wanprestasi atas Perjanjian ini.
2. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban Para Pihak yang masih ada berdasarkan Perjanjian ini dan Para Pihak tetap wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sampai seluruh kewajiban tersebut telah selesai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pengakhiran Perjanjian ini.
3. Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan penetapan Pengadilan/Hakim atau memperkenankan suatu Pihak untuk menuntut atau meminta tindakan tertentu.
4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, Para Pihak tidak wajib untuk memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya dan masing-masing Pihak mengikatkan diri untuk tidak menuntut dan/atau menggugat ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian dimaksud, kecuali hal-hal yang sehubungan dengan hutang piutang antara Para Pihak.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini berikut lampiran dan perubahan-perubahannya tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Apabila timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dimulainya musyawarah, Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini atau karena habisnya masa berlaku Perjanjian ini, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini diakhiri dan/atau berakhir.

PASAL 15 KEADAAN MEMAKSA

1. Keadaan Memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak Para Pihak seperti:
 - a. peperangan,
 - b. huru-hara,
 - c. kebakaran,
 - d. pemogokan secara nasional,
 - e. kerusakan total pada satelit,
 - f. gempa bumi,
 - g. keadaan darurat nasional seperti banjir besar, bencana alam, wabah (penyakit), epidemik, pandemik yang telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah,
 - h. perubahan kebijakan pemerintah di dalam situasi moneter,
 - i. termasuk penyiaran dan ptelekomunikasian,

Namun tidak terbatas pada kerusakan-kerusakan peralatan teknis yang berada di luar kemampuan Para Pihak, sehingga akan dapat mengakibatkan Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana mestinya.

2. Apabila Keadaan Memaksa terjadi, maka Pihak yang terkena Keadaan Memaksa tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lain secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya Keadaan Memaksa untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan Pihak yang terkena Keadaan Memaksa dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan Keadaan Memaksa tersebut berakhir.
3. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensinya yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak sesuai Anggaran Dasarnya.
2. Bahwa telah memperoleh semua izin dan persetujuan yang diperlukan pada tanggal efektif agar dapat melaksanakan Perjanjian ini dan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
3. Bahwa Para Pihak akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, professional, serta mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan memperhatikan kepentingan dan menjaga nama baik Pihak lainnya.
4. Bahwa telah secara sah memegang semua perizinan, persetujuan, yang berhubungan dan diperlukan dan persetujuan-persetujuan lain yang mungkin dibutuhkan untuk melaksanakan usahanya, termasuk setiap izin, memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan persetujuan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini.
5. Bahwa tidak ada gugatan, pengajuan, dan/atau tuntutan hukum yang tertunda yang dapat mempengaruhi kemampuan Para Pihak untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

6. Bahwa Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berwenang lainnya dan/atau perjanjian apapun yang dibuat oleh dan antara masing-masing Pihak dengan pihak ketiga lainnya.
7. PEMBERLAKUAN, pemenuhan dan pelaksanaan kewajiban oleh masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak akan:
 - Mengakibatkan pelanggaran atas ketentuan dalam anggaran dasar masing-masing Pihak; atau
 - Mengakibatkan pelanggaran atas Perjanjian, izin atau instrumen lain atau atas perintah, keputusan atau putusan pengadilan, dinas atau badan pengatur pemerintahan terhadap mana masing-masing Pihak adalah Pihak atau dengan mana masing-masing Pihak terikat.
8. Para Pihak tidak akan memberikan uang atau keuntungan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada petugas-petugas atau karyawan Pihak lainnya atas alasan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
9. Para Pihak menyatakan bahwa seluruh pernyataan dan jaminan dalam pasal ini akan tetap berlangsung dan mengikat selama jangka waktu Perjanjian ini.

PASAL 17 KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat bahwa segala informasi dan/atau keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan data atau dokumen yang timbul dan/atau berkaitan dengan Perjanjian ini yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian adalah bersifat rahasia, untuk selanjutnya disebut Informasi Rahasia.
2. Para Pihak wajib dengan ketat menjaga seluruh informasi, data, laporan, catatan, dan bahan lain yang ditandai oleh salah satu Pihak dengan kata "Rahasia" secara mencolok atau dengan tanda lainnya kepada Pihak lain sebagai informasi yang bersifat rahasia.
3. Para Pihak sepakat selama berlakunya Perjanjian ini dan setiap waktu sesudahnya untuk menjaga kerahasiaan serta tidak akan menyebarluaskan dan/atau menggandakan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga manapun.
4. Para Pihak wajib dengan ketat menjaga seluruh informasi, data, laporan, catatan, dan bahan lain yang ditandai oleh salah satu Pihak dengan kata "Rahasia" secara mencolok atau dengan tanda lainnya kepada Pihak lain sebagai informasi yang bersifat rahasia.
5. Apabila salah satu Pihak dan/atau karyawannya dan/atau pihak yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Pihak yang melanggar ketentuan wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan, tanpa mengurangi hak Pihak yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan hukum yang diperlukan, dan dapat memutuskan Perjanjian ini tanpa tuntutan dari Pihak lainnya.
6. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia:
 - a) Telah atau menjadi tersedia secara umum untuk publik selain akibat pengungkapan oleh Pihak Penerima yang melanggar Perjanjian ini;
 - b) Menjadi tersedia untuk Pihak Penerima dari suatu sumber selain dari Pihak lainnya, dengan ketentuan Pihak Penerima tidak mempunyai alasan untuk meyakini bahwa sumber tersebut terikat oleh suatu Perjanjian kerahasiaan atau larangan pengungkapan dengan Pihak lainnya atau secara lain dilarang mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan kewajiban hukum, kontraktual atau fidusia;
 - c) Secara sah telah berada dalam penguasaan Pihak Penerima sebelum menerimanya dari Pihak lainnya;
 - d) Secara independen dikembangkan oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia milik Pihak lainnya; atau
 - e) Diwajibkan untuk diungkapkan oleh Pihak Penerima berdasarkan hukum Indonesia, atau oleh perintah pengadilan atau berdasarkan perintah, permintaan atau persyaratan yang berlaku

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

secara hukum dari suatu pemerintah atau instansi berwenang lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada badan bursa efek atau pasar modal), dengan ketentuan bahwa sebelum melakukan pengungkapan tersebut, Pihak Penerima akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai kewajiban mengungkapkan Informasi Rahasia dengan ketentuan bahwa Pihak Penerima hanya akan mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan tidak lebih.

7. Kewajiban yang dimuat dalam Pasal ini mengikat Para Pihak selama jangka waktu Perjanjian ini dan terus mengikat Para Pihak setelah pengakhiran Perjanjian ini (untuk alasan apapun) atau 5 (lima) tahun setelah jangka waktu Perjanjian berakhir.

PASAL 18 KORESPONDENSI

1. Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan-ketentuan, serta bentuk komunikasi-komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika:
 - a) dikirimkan dengan kurir, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*).
 - b) dikirimkan melalui kantor pos tercatat, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*).
 - c) dikirimkan melalui *faximile* atau *telex* atau email pada hari pengirimannya, dengan adanya konfirmasi penerimaan melalui telepon.
 - d) ataupun dinyatakan telah diterima jika dikirimkan ke alamat sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran 4 dan lampiran 5 Perjanjian.
2. Apabila terjadi perubahan alamat salah satu Pihak, maka Pihak yang alamatnya berubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai perubahan alamat tersebut maksimal dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan alamat.
3. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang diterima di luar Hari Kerja ataupun setelah jam kerja berakhir akan dinyatakan diterima pada Hari Kerja berikutnya.

PASAL 19 ANTI SUAP

1. Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Pertama: (i) berkomitmen untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku yang melarang korupsi dan penajakan pengaruh ("Korupsi"); dan (ii) telah menerapkan dan akan mempertahankan kebijakan organisasinya, termasuk namun tidak terbatas pada Panduan Kepatuhan dan Etika Grup AXA, yang melarang tindakan semacam itu oleh pejabat, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktor, dan pihak ketiga lainnya yang bertindak atas namanya.
2. Korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan dimana seseorang berkedudukan dalam fungsi publik atau pribadi tertentu, meminta atau menerima hadiah, menawarkan atau berjanji untuk melakukan, menunda atau tidak melakukan tindakan, langsung atau tidak langsung, dalam ruang lingkup fungsinya.
3. Penajakan pengaruh dapat didefinisikan sebagai ajakan atau untuk menyetujui, setiap saat, secara langsung atau tidak langsung, penawaran, janji, sumbangan, hadiah atau keuntungan dalam bentuk apa pun, untuk dirinya sendiri atau orang lain, untuk menyalahgunakan atau telah menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau diduga untuk mendapatkan perbedaan, pekerjaan, kontrak atau keputusan apa pun yang menguntungkan dari otoritas atau administrasi publik.
4. Pihak Kedua menyatakan, menjamin dan berjanji bahwa, sehubungan dengan Perjanjian ini:
 - a. Baik Pihak Kedua, maupun pejabatnya, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktor, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak atas namanya, tidak melakukan atau akan melakukan penyuapan apa pun terhadap pejabat, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktor Pihak Pertama, atau pihak ketiga lainnya untuk dan atas namanya; dan
 - b. Pihak Kedua telah menerapkan dan akan mempertahankan kebijakan dan kontrol antisuap yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi penyuapan di seluruh organisasinya, baik yang dilakukan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

oleh pejabat, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktornya, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk dan atas namanya.

5. Secara khusus, Pihak Kedua harus mempertahankan untuk tidak menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya sehingga orang tersebut melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam lingkup fungsinya dalam pelaksanaan Perjanjian ini; atau untuk membuat orang tersebut menggunakan pengaruhnya yang nyata atau diduga atas pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun.
6. Pihak Kedua mengakui bahwa ia tidak menawarkan atau memberikan keuntungan apa pun yang tidak semestinya kepada Pihak Pertama atau kepada pihak ketiga mana pun terkait dengan Perjanjian ini.
7. Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Pihak Kedua harus segera memberi tahu Pihak Pertama setelah mengetahui atau setelah mendapatkan kecurigaan secara wajar bahwa suatu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini telah melanggar atau mungkin melanggar Pasal ini atau undang-undang atau peraturan anti-penyuapan manapun.
8. Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat meminta bukti kepatuhan Pihak Kedua terhadap kewajibannya berdasarkan Pasal ini. Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Pihak Pertama juga dapat meminta dari Pihak Kedua daftar semua hadiah dan hiburan serta manfaat lainnya yang melebihi sejumlah uang Euro 100 (kecuali jumlah lain disebutkan dalam Perjanjian) secara kumulatif, ditawarkan atau disediakan oleh atau atas nama Pihak Kedua kepada pejabat, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktor, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk dan atas namanya sehubungan dengan Perjanjian ini.
9. Jika Pihak Pertama memiliki alasan untuk percaya bahwa Pihak Kedua tidak mematuhi kewajiban yang terkandung di dalam Pasal ini, Pihak Pertama dapat menanggguhkan pelaksanaan Perjanjian ini sampai Pihak Kedua memberikan bukti yang wajar bahwa ia tidak melakukan atau tidak akan melakukan pelanggaran dimaksud. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang diderita Pihak Kedua akibat penangguhan Perjanjian ini.
10. Pelanggaran Pasal ini oleh Pihak Kedua akan dianggap sebagai pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera setelah pemberitahuan tertulis - sesuai hak dan tanpa kewenangan pengadilan - jika selama jangka waktu Perjanjian ini Pihak Kedua dinyatakan bersalah atas tindakan penyuapan atau gagal untuk mematuhi Pasal ini (Anti-Suap) atau undang-undang atau peraturan anti-suap manapun bahkan jika tidak terkait dengan Perjanjian ini. Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Pihak Kedua harus mengganti kerugian Pihak Pertama, pejabat, karyawan, afiliasi, agen, subkontraktornya, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk dan atas namanya, terhadap kerugian, kewajiban, kerusakan, biaya (termasuk biaya hukum) dan biaya yang ditanggung oleh, atau diberikan kepada pihak yang mendapat ganti rugi ini sebagai akibat dari pelanggaran Pasal ini (Anti-Suap).
11. Pihak Kedua mengizinkan Pihak Pertama untuk melakukan audit kapan saja untuk memastikan bahwa Pihak Kedua mematuhi kewajibannya berdasarkan Pasal ini. Dalam hal ini, Pihak Kedua menyanggupi untuk memberikan kepada Pihak Pertama atau penyedia layanan eksternal yang ditunjuk olehnya semua dokumen dan data yang diperlukan untuk persiapan dan pelaksanaan audit dan memberikan akses ke situs Pihak Kedua atau perusahaan afiliasinya.

PASAL 20 DATA PRIBADI

1. Dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua harus mematuhi persyaratan yang dikenakan pada pengguna data yang ditetapkan dalam undang-undang, prinsip, kode industri dan kebijakan yang relevan (termasuk namun tidak terbatas kepada peraturan yang mengatur mengenai

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Data Privasi di Indonesia) sehubungan dengan semua data pribadi yang diproses olehnya seolah-olah itu adalah pengguna data dan khususnya Pihak Kedua, antara lain:

- a. Harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mematuhi peraturan mengenai Data Privasi di Indonesia dan dokumen tersebut harus diberikan kepada Pihak Pertama.
 - b. Harus mematuhi prosedur atau proses yang diberitahukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehubungan dengan data pribadi dari waktu ke waktu.
 - c. Harus memiliki langkah-langkah yang tepat (termasuk tetapi tidak terbatas pada implementasi kebijakan dan prosedur perlindungan data pribadi dan pelatihan staf yang relevan) untuk memastikan bahwa stafnya yang relevan akan melakukan langkah-langkah keamanan dan mematuhi kewajiban perlindungan data berdasarkan Perjanjian ini.
 - d. Hanya akan menggunakan data pribadi sebagaimana diperlukan secara wajar sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - e. Harus menerapkan dan memelihara semua tindakan teknis dan organisasi yang wajar untuk menjaga keamanan, mencegah akses tidak sah atau tidak disengaja, pemrosesan, penghapusan, kehilangan atau penggunaan data pribadi apa pun.
 - f. Tidak akan, kecuali jika Pihak Pertama meminta secara tertulis sebaliknya, mengungkapkan data pribadi kepada Pihak ketiga mana pun selain (1) kepada petugas dan karyawannya kepada siapa pengungkapan tersebut diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini, asalkan petugas dan karyawan tersebut dibuat tunduk pada kewajiban perlindungan data pribadi yang tidak kalah berat daripada yang dikenakan pada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, atau (2) dimana Pihak Kedua diharuskan untuk mengungkapkan data pribadi tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia atau peraturan lainnya yang berlaku atau kepada badan pengatur yang berlaku atau memenuhi permintaan pengadilan yang kompeten ("**Pengungkapan Wajib**"), dengan ketentuan bahwa dalam keadaan ini Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama segera setelah mengetahui persyaratan pengungkapan dan sebelum mematuhi Pengungkapan Wajib, dan disediakan lebih lanjut bahwa Pihak Kedua hanya akan mengungkapkan bagian dari data pribadi sebagaimana disyaratkan dalam Pengungkapan Wajib.
 - g. Harus dikembalikan ke Pihak Pertama atau berjanji untuk menghancurkan atau menghapus semua dokumen, catatan, dan bahan-bahan lain yang mengandung data pribadi yang dimiliki oleh Pihak Kedua atau di bawah kendalinya dan memberikan kepada Pihak Pertama berita acara pemusnahan/penghapusan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak Pertama. (a) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari waktu di mana data pribadi tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini dan (b) dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama mungkin memerlukan suatu konsultan atau auditor independen untuk memberikan berita acara penghancuran/penghapusan dan semua biaya terkait akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
 - h. Akan mengizinkan Pihak Pertama setelah pemberitahuan tertulis 15 (lima belas) Hari Kerja sebelumnya untuk melakukan kunjungan di tempat di lokasi Pihak Kedua (atau lokasi tempat data pribadi disimpan) untuk audit dan inspeksi tentang bagaimana Pihak Kedua menangani dan menyimpan data pribadi, dan
 - i. Akan memberi Pihak Pertama pemberitahuan tertulis dalam bentuk yang ditentukan oleh Pihak Pertama dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah Pihak Kedua mengetahui adanya pelanggaran yang melibatkan akses tidak sah atau tidak disengaja, pemrosesan, penghapusan, kehilangan atau penggunaan data pribadi yang disimpan atas nama Pihak Pertama, atau dari segala ketidaknormalan dalam pemrosesan data pribadi (termasuk tetapi tidak terbatas pada seringnya akses ke data pribadi oleh petugas atau karyawannya) atau pelanggaran kewajiban kewajiban perlindungan data pribadinya berdasarkan Perjanjian ini atau penegakan hukum yang menentangnya berdasarkan Undang-undang yang mengatur mengenai Data Privasi di Indonesia.
2. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mensubkontrakkan kewajibannya sehubungan dengan pemrosesan data pribadi berdasarkan Perjanjian ini kecuali jika (a) Pihak Pertama menyetujui secara tertulis untuk sub-kontrak tersebut dan (b) sub-kontraktor dibuat tunduk pada pribadi yang sama kewajiban perlindungan data sebagaimana dikenakan pada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan ketentuan bahwa setiap sub-kontrak tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban perlindungan data pribadinya berdasarkan Perjanjian ini dan Pihak Kedua akan tetap sepenuhnya bertanggung jawab kepada Pihak Pertama untuk memenuhi kewajiban tersebut dan akan bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban semacam itu apakah disebabkan oleh tindakan/kelalaiannya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

sendiri atau tindakan/kelalaian dari sub-kontraktornya. Tanpa mengurangi ketentuan lain dari Perjanjian ini, Pihak Pertama dapat pada interval yang masuk akal (atau lebih cepat jika Pihak Pertama memiliki alasan untuk mencurigai pelanggaran oleh Pihak Kedua) meminta uraian rinci tentang tindakan teknis dan organisasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua (dan subkontraktornya, jika sub-kontrak diizinkan) untuk penggunaan, penanganan, dan keamanan data pribadi. Dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah permintaan, Pihak Kedua harus (atau mengadakan sub-kontraktornya untuk) menyampaikan laporan tertulis kepada Pihak Pertama dengan cukup rinci sehingga Pihak Pertama dapat dengan wajar menentukan apakah data pribadi yang berlaku sedang atau telah digunakan atau telah digunakan dan ditangani dengan kepatuhan dengan merujuk kepada Undang-undang yang mengatur mengenai Data Privasi di Indonesia.

3. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa data pribadi yang disimpan atas nama Pihak Pertama harus digunakan, diproses, dan disimpan dalam negara Indonesia di lokasi yang akan diberitahukan kepada Pihak Pertama dan setiap perubahan yang terjadi. Pihak Kedua tidak boleh mentransfer, dengan fisik, elektronik atau dengan cara lain, data pribadi yang diadakan atas nama Pihak Pertama di luar Indonesia tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama.
4. Jika subjek dari data pribadi membuat permintaan tertulis untuk akses ke data pribadi yang relevan, Pihak Kedua harus segera memberi tahu Pihak Pertama (jika permintaan telah diarahkan ke Pihak Kedua) dan dengan tunduk pada instruksi lain apa pun oleh Pihak Pertama, harus memberikan perincian dari data pribadi yang dipegangnya sehubungan dengan hal itu dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya permintaan untuk data pribadi itu.
5. Jika Pihak Kedua melanggar salah satu kewajibannya berdasarkan pasal ini, dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut untuk kepuasan yang wajar dari Pihak Pertama dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diminta secara tertulis oleh Pihak Pertama, Pihak Pertama berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis beserta tanggal efektif pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi atau mengurangi hak atau upaya hukum yang mungkin dimiliki Pihak Pertama berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 21

PEMBATASAN PENGGUNAAN LOGO AXA DAN NAMA AXA

Pihak Kedua berhak untuk menempatkan nama dan logo Pihak Pertama di media-media promosi dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua wajib memberi informasi dan/atau permohonan berkenaan dengan penggunaan nama dan logo tersebut dan Pihak Pertama wajib memberikan tanggapan dan/atau persetujuannya secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sesudah informasi dan/atau permohonan diterima oleh Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada saat Pihak Pertama memberikan kepada Pihak Kedua suatu hak untuk penggunaan Logo dan Nama "AXA", maka pemberian tersebut tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan, non-eksklusif, bebas royalti dan dapat ditarik kembali, hanya dengan syarat dan ketentuan yang terbatas berikut ini:
 - a. Tidak menambahkan komentar lain atau indikasi tertulis, termasuk tanpa terbatas pada, komentar atau indikasi yang menyesatkan; dan
 - b. Menggunakan nama "AXA" dalam huruf kapital; dan
 - c. Menggunakan logo Pihak Pertama dengan karya seni (*artwork*) Pihak Pertama dan penempatan yang disetujui (Pihak Kedua kemudian harus memintanya dari Departemen Komunikasi Pihak Pertama), dengan tidak ada perubahan apapun; dan
 - d. Menggunakan logo Pihak Pertama dan nama Pihak Pertama terpisah dan berbeda dari setiap logo dan nama lainnya; dan
 - e. Tidak menggunakan nama dan logo AXA di suatu daftar peringkat atau evaluasi.
2. **Penerima Hak Menggunakan.** Hak menggunakan hanya diberikan kepada Pihak Kedua. Penggunaan oleh suatu Pihak ketiga (termasuk oleh Pihak lain yang memiliki hubungan dengan Pihak Kedua) tidak diperbolehkan dan sangat dilarang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. **Jangka Waktu dan Pengakhiran.** Hak menggunakan diberikan hanya selama jangka waktu Perjanjian ini. Pihak Pertama dapat mengakhiri hak menggunakan ini sewaktu-waktu, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua yang berlaku dengan segera, termasuk namun tidak terbatas jika menurut keputusan dari Pihak Pertama sendiri, Pihak Kedua tidak mematuhi syarat dan ketentuan penggunaan tersebut. Hak Menggunakan harus berakhir dengan sendirinya, tanpa memerlukan formalitas apapun, dalam hal salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian karena pelanggaran tersebut.
4. **Penggunaan yang dilarang.** Setiap penggunaan yang tidak secara tegas diizinkan oleh Pihak Pertama dalam Perjanjian ini dilarang.
5. Tanpa mengurangi arti umum dari hal-hal yang tersebut di atas, Pihak Kedua tidak boleh menggunakan logo Pihak Pertama atau nama Pihak Pertama dalam suatu publisitas, siaran pers, promosi, nama produk, nama jasa, nama domain, judul publikasi dan/ atau dalam komunikasi apapun, baik tertulis, lisan atau visual, dan pada media apapun. Hal apapun dalam Perjanjian ini tidak memberikan kewenangan kepada Pihak Kedua untuk menggunakan logo, nama atau merek dagang lainnya, baik yang terdaftar atau tidak, milik perusahaan Pihak Pertama lainnya, untuk tujuan apapun. Atas permintaan dari Pihak Pertama, Pihak Kedua harus menunjukkan kepatuhannya terkait pengaturan dalam Pasal ini.
6. Setiap penggunaan yang tidak sah oleh Pihak Kedua atas logo Pihak Pertama, nama Pihak Pertama atau merek dagang Pihak Pertama lainnya merupakan pelanggaran merek dagang dan dapat menyebabkan tuntutan hukum, selain dari hak Pihak Pertama untuk mengakhiri semua atau sebagian dari Perjanjian ini, dengan mengirimkan kepada Pihak Kedua suatu pemberitahuan pengakhiran yang akan berlaku dengan segera, sejak timbulnya hak atau pemulihan lain yang mungkin dimiliki oleh Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 22 WANPRESTASI

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, Pihak Kedua dianggap telah melakukan Wanprestasi atau lalai apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal yang tersebut di bawah ini:
 - a. Pihak Kedua melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, Pihak Kedua melimpahkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Pihak ketiga; atau
 - c. Pihak Kedua tidak melaksanakan baik sebagian atau keseluruhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, walaupun telah mendapatkan peringatan sebelumnya dari Pihak Pertama.
 - d. Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; atau
 - e. Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan periode Perjanjian.
2. Apabila Pihak Kedua Wanprestasi atau lalai terhadap kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka tanpa mengurangi hak-hak Pihak Pertama lainnya untuk mendapatkan perbaikan/ganti rugi atau pemenuhan hak Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini atau perundang-undangan yang berlaku, Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak dan seketika dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Pertama mengakhiri atau membatalkan Perjanjian berdasarkan pasal ini, maka Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama tidak akan dikenakan tanggung jawab atau beban apapun. Dan Pihak Pertama tetap berhak untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 23 SANKSI INTERNASIONAL

Terlepas dari segala sesuatu yang dinyatakan sebaliknya di tempat lain dalam Perjanjian ini:

1. Pihak Kedua mengakui bahwa Pihak Kedua maupun Pihak Ketiga lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini diwajibkan untuk mematuhi sanksi atau embargo yang diberlakukan oleh komunitas internasional, termasuk sanksi, larangan, pembatasan, hukum, atau peraturan apapun

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>and</i>	<i>As</i>

berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, undang-undang atau peraturan Uni Eropa, Inggris Raya, Amerika Serikat (secara bersama-sama disebut "Sanksi").

2. Oleh karena itu, Pihak Kedua mengakui dan menyetujui bahwa Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas kerugian, ganti rugi, biaya, atau pengeluaran yang mungkin dialami oleh Pihak Kedua sebagai akibat dari:
 - a. Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini menolak untuk memproses, membekukan, atau memblokir dana sehubungan dengan Perjanjian ini karena Sanksi; atau
 - b. Kegagalan atau keterlambatan kredit atau pembayaran oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini sebagai akibat dari Sanksi;
 - c. Selain itu, Pihak Kedua mengakui bahwa dalam hal dana dibekukan, tertunda, atau diblokir sehubungan dengan Perjanjian ini karena Sanksi, Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan kepada otoritas berkompeten terkait untuk pelepasan dana tersebut, dan Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas biaya yang timbul dalam upaya untuk mendapatkan pelepasan dana tersebut.

PASAL 24 LAIN - LAIN

1. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian yang dianggap tidak sah, batal atau tidak dapat diberlakukan karena sebab apapun (sebab mana dikesampingkan sejauh yang diijinkan oleh hukum) oleh panel arbitrase atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang kompeten, ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau dapat diberlakukannya ketentuan lain dalam Perjanjian, di mana ketentuan yang tidak sah, batal atau tidak dapat diberlakukan tersebut akan dianggap dan diinterpretasikan bukan sebagai bagian dari Perjanjian, dan adalah kehendak Para Pihak bahwa ketentuan lain dalam Perjanjian akan tetap sah, mengikat dan berlaku penuh terhadap Para Pihak sejauh yang diijinkan oleh hukum.
2. Para Pihak dalam melakukan pekerjaan wajib turut serta mengutamakan program mutu dan keselamatan Peserta (pasien safety) serta kelengkapan dokumen mutu dan keselamatan Peserta (pasien safety) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Para Pihak wajib memberikan upaya terbaik untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan sebagai tidak sah, batal atau tidak dapat diberlakukan tersebut, dengan ketentuan yang sedekat mungkin dengan sifat serupa namun dapat diberlakukan secara hukum.
4. Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini di masa yang akan datang harus didasarkan pada persetujuan tertulis bersama Para Pihak, dan perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Dalam hal salah satu Pihak menghendaki untuk diadakan Perjanjian tambahan dan/atau perubahan perjanjian dan/atau addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan dan/atau penambahan ketentuan yang dikehendaki dan Pihak yang menerima pemberitahuan tersebut wajib menjawabnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penerimaan pemberitahuan dimaksud.
6. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidakjelasan dalam Perjanjian ini akan digunakan untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan Perjanjian ini yang dimaksudkan untuk memberi keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.
7. Perjanjian ini menggantikan seluruh perundingan, komitmen dan kesepahaman antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis, yang ada sebelumnya. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian ini tidak dapat dipertentangkan berdasarkan bukti setiap kesepakatan lisan atau tertulis yang ada sebelumnya atau setiap kesepakatan lisan atau tertulis yang ada secara bersamaan. Para

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pihak dapat mengubah atau memodifikasi Perjanjian ini hanya berdasarkan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak.

8. Para Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak-pihak di luar Perjanjian ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
9. Dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi, pemegang saham dan/atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama, maka hal tersebut tidak akan menyebabkan adanya dampak termasuk namun tidak terbatas pada perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini. Perubahan tersebut tidak juga memberikan hak bagi Pihak Kedua untuk memintakan perubahan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.
10. Pihak Kedua memahami bahwa dalam hal Perjanjian ditandatangani pada saat kondisi pandemik, oleh karenanya menyimpang dari pengaturan mengenai keadaan memaksa terkait pandemik sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (g) Perjanjian ini, Pihak Kedua dengan ini sepakat tidak akan menjadikan alasan pandemik untuk tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
11. Apabila Perjanjian ini dan/atau bagiannya dalam bentuk elektronik, Para Pihak setuju untuk menggunakan layanan tanda tangan elektronik oleh pejabat berwenang masing-masing Pihak yang telah diketahui dan disepakati oleh Para Pihak (selanjutnya disebut "Penandatanganan Elektronik"). Para Pihak selanjutnya sepakat bahwa tanda tangan elektronik harus diperlakukan dengan kekuatan hukum yang sama dan efek seolah-olah tanda tangan tersebut ditulis dengan tangan, dan tidak akan ditolak validitas hukum semata-mata karena fakta bahwa tanda tangan tersebut dalam bentuk elektronik.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan iktikad baik pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama,
Pihak Pertama
PT AXA FINANCIAL INDONESIA



YUDHISTIRA DHARMAWATA
CHIEF HEALTH OFFICER

Untuk dan atas nama,
Pihak Kedua
PT DISA PRIMA MEDIKA



DR. SEFRINA TRISADI, SP. DV
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN 1 PENGECUALIAN

Kecuali jika secara khusus dimasukkan dalam Daftar Jaminan atau melalui penerbitan Endorsemen, Polis ini tidak menjamin pelayanan-pelayanan, produk atau kondisi berikut ini :

1. Cedera atau penyakit yang ditimbulkan akibat seseorang secara aktif terlibat pada :
 - a. peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang baik dinyatakan ataupun tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan, ketertiban umum.
 - b. Berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan dan perbuatan kriminal/melanggar hukum (Contoh: Tidak punya SIM bagi pengendara/pengemudi).
 - c. tindakan kriminal/ tindakan melanggar hukum.
 - d. usaha bunuh diri atau cedera yang diakibatkan oleh kesengajaan sendiri.
2. Produk bebas dengan atau tanpa resep dokter, termasuk: sabun mandi, tissue, pembalut, bedak, obat kumur, pasta gigi, sikat gigi, obat gosok (balsem, minyak angin, lotion/pelembab, cream), susu (terkecuali susu rendah laktosa untuk anak penderita diare yang di rawat inap), makanan bayi, tagihan telepon dan faks, laundry, obat-obatan yang dibeli di luar apotek vitamin dan food supplement yang secara medis tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan penyakitnya.
3. Biaya pembelian alat-alat bantu kecuali penyewaan alat tersebut selama perawatan-inap di Rumah Sakit.
4. Prothesa, Hearing Aid, dan organ tubuh pada tindakan transplantasi termasuk sumsum tulang.
5. Perawatan dan Pengobatan serta segala akibat yang ditimbulkan pada penyakit-penyakit di bawah ini:
 - a. Penyakit infeksi pada organ genitalia (organ kelamin) yang diakibatkan oleh sebab apapun baik akibat hubungan seksual atau bukan akibat hubungan seksual, kecuali keputihan (*fluor albus/leukorrhoe*).
 - b. *HIV-AIDS*, termasuk penyakit atau kondisi yang berkaitan *HIV-AIDS*.
 - c. Cidera atau Penyakit yang timbul secara langsung akibat dari segala tindakan yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat, pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang.
 - d. Disfungsi seksual, mikro penis, makro Penis, Ejakulasi dini, Impotensi, Frigiditas, tindakan *transgender*.
 - e. Manifestasi dari gangguan kejiwaan atau Psikosomatis, segala jenis Psikosis, Gangguan Kepribadian, gangguan tidur. Semua perawatan dan pengobatan sehubungan dengan stress, depresi, neurosis, kondisi geriatrik, psiko-geriatrik, atau kelainan dan gangguan jiwa lainnya.
 - f. Gangguan perkembangan dan pertumbuhan baik secara fisik maupun mental seperti Gangguan wicara, *Autisme*, *Failure To Thrive (FTT)*, gangguan makan, *hiperaktifitas*, *disleksia*, retardasi mental, keterlambatan berjalan.
 - g. Kontaminasi radioaktif, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja kecuali diakibatkan oleh pekerjaan Peserta itu sendiri.
 - h. Sirkumsisi (sunat) yang dilakukan pada Peserta yang berusia di atas 5 (lima) tahun atau yang dilakukan pada Peserta yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun tanpa indikasi medis.
 - i. Tindik, *Tattoo* dan komplikasi yang ditimbulkan.
 - j. Hernia pada Peserta yang berusia sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
 - k. Penyakit ayan (epilepsi).
 - l. *Obstructive Sleep Apnea (OSA)*.
 - m. Septum Deviasi.
6. Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan:
 - a. Kesuburan (infertilitas), segala pengujian, perawatan untuk mendapatkan keturunan dan pengembalian kesuburan, misalnya: bayi tabung, hidrotubasi, termasuk pengobatan ke dokter obstetri dan ginekologi sub spesialis fertility dan endokrin (SpOG KFER) dan akibat-akibat yang ditimbulkan karena pengobatan-pengobatan tersebut di atas.
 - b. Kontrasepsi untuk pengaturan kehamilan secara mekanis atau kimiawi.
 - c. Sterilisasi baik itu kastrasi, tubektomi dan vasektomi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Am</i>	<i>Am</i>

7. *Fatigue*, lelah mata, lelah mental atau lelah fisik termasuk istirahat untuk pemulihan atau perawatan di Sanatorium dan pengobatan di Rumah Sakit Khusus.
8. Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan penyakit menular yang diharuskan oleh hukum (pemerintah) untuk diisolasi/dikarantinakan dan wabah penyakit.
9. Setiap perawatan atau pembedahan terhadap kelainan bawaan/cacat *kongenital* (penyakit atau penyakit yang dibawa sejak lahir), hereditas (penyakit keturunan) serta komplikasi yang ditimbulkannya, antara lain: *Atresia Ani, VSD, ASD, bibir sumbing, cacat tulang, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thalassemia, haemophyllia, hydrocephalus*.
10. Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan tujuan estetika termasuk pengobatan jaringan parut, bedah plastik kecuali bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan yang terjadi dalam periode polis berjalan yang dijamin oleh penanggung, bedah/perawatan kosmetik, pembedahan mata dengan laser (metode lasik), perawatan khusus untuk pengurangan atau penambahan berat badan dan peningkatan tinggi badan, tindakan dan perawatan *orthodontic*.
11. Setiap pemeriksaan kesehatan atau fisik secara rutin/berkala, terapi fisik, *Check-up* kesehatan atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa kondisi yang dijamin atau pemeriksaan yang tidak diperlukan secara medis, Tes dengan tujuan *screening* termasuk biaya pemeriksaan darah di Rumah Sakit, obat-obatan atau pemeriksaan preventif.
12. Semua jenis imunisasi-vaksinasi.
13. Perawatan atau Pengobatan yang bersifat Eksperimental dan pelayanan kesehatan yang belum diakui sebagai pengobatan medis standar di bidang kedokteran (DEPKES RI) serta komplikasi yang ditimbulkan, antara lain: Pijat, dukun, ramuan tradisional, jamu, akupunktur oleh *sinshé, akupresur, terapi ozon, terapi hyperbaric, chelation therapy, iridology, implant therapy, Hydroterapi, chiropractic, DSA, Mesotherapy* dan pengobatan lain yang sejenis.
14. Cedera atau penyakit yang timbul sebagai akibat dari keikutsertaan dalam aktifitas berbahaya antara lain: panjat tebing, panjat gedung, mendaki gunung, berburu, terjun payung, *bungee jumping*, terbang layang, kegiatan-kegiatan bawah air, berkuda, perlombaan kecepatan dengan menggunakan kendaraan bermesin seperti mobil, motor, *gokart*, perahu, serta keikutsertaan pada kejuaraan profesional dan keikutsertaan pada penerbangan non komersil/tidak terjadwal.
15. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh seseorang yang secara normal tinggal serumah dengan Peserta, keluarga dekat Peserta dan rekan sekerja dengan Peserta.
16. Perawatan dan pengobatan yang dilakukan di klinik yang dikelola atau bekerjasama langsung atau memiliki hubungan langsung dengan Pemegang Polis atau dikelola atau bekerjasama langsung atau memiliki hubungan langsung dengan individu yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Pemegang Polis.
17. Pengobatan Rawat Jalan, kecuali jika Peserta terdaftar pada "Jaminan Rawat Jalan".
18. Pengobatan Rawat Gigi, kecuali jika Peserta terdaftar pada "Jaminan Rawat Gigi".
19. Persalinan, keguguran kandungan, Pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan setelah persalinan termasuk segala komplikasi yang terjadi akibat persalinan, kecuali jika Peserta terdaftar pada "Jaminan Rawat Bersalin".
20. Kacamata dan Konsultasi Dokter yang disebabkan oleh gangguan Refraksi mata, kecuali jika Peserta terdaftar pada "Jaminan Kacamata".
21. Biaya-biaya yang telah ditanggung Asuransi Tenaga Kerja, Organisasi Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan /BPJS atau perusahaan asuransi lain.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>am a.</i>	<i>De n</i>

LAMPIRAN 2
PENJAMINAN NON MEDIS

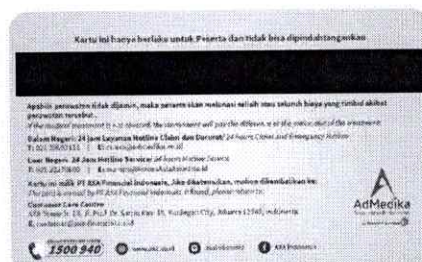
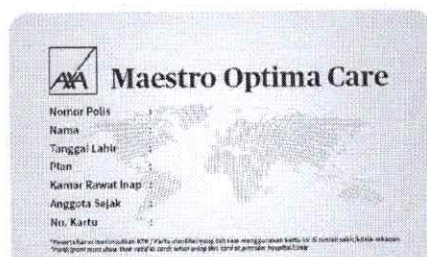
NO	JENIS BIAYA / ALAT-ALAT NON MEDIS	KETERANGAN PENJAMINAN
1	Obat kumur	tidak dijamin
2	Obat gosok (balsem, minyak angin)	tidak dijamin
3	Obat-obatan yang dibeli diluar apotik	tidak dijamin
4	CD/foto hasil test diagnostik	CD tdk dijamin - Foto hasil test diagnostik dapat dijamin
5	<i>Gibs</i>	dijamin
6	<i>Armsling</i>	tidak dijamin
7	Susu	tidak dijamin (terkecuali susu low lactosa untuk anak penderita rawat inap maksimal satu kemasan kaleng/kardus)
8	<i>Spalk</i> untuk infus anak-anak	dijamin
9	Masker	dijamin
10	<i>Handschoen</i> /sarung tangan	dijamin
11	<i>Cotton bud</i>	tidak dijamin
12	Termometer	tidak dijamin
13	<i>Medicine cup</i> /mangkuk obat	tidak dijamin
14	<i>Underpads</i>	tidak dijamin, kecuali pasca operasi
15	<i>Tissue</i>	tidak dijamin
16	Sabun	tidak dijamin
17	Pasta gigi	tidak dijamin
18	Pembalut	tidak dijamin
19	<i>Urine colector</i>	dijamin
20	<i>Masker Nebulizer</i>	tidak dijamin
21	<i>Tensocrepe</i>	tidak dijamin
22	Bedak	tidak dijamin
23	Tagihan telpon dan fax	tidak dijamin
24	Waslap	tidak dijamin
25	Handuk , hand towel	tidak dijamin
26	<i>Laundry</i>	tidak dijamin
27	Kartu penunggu	tidak dijamin
28	Kartu/embos	tidak dijamin
29	Buku kesehatan	tidak dijamin
30	Gelang pasien	tidak dijamin
31	Pisau cukur/silet	tidak dijamin

NO	JENIS BIAYA / ALAT-ALAT NON MEDIS	KETERANGAN PENJAMINAN
32	Makanan utk penunggu	tidak dijamin
33	Makanan tambahan, air mineral	tidak dijamin
34	Paket pasien (perlengkapan mandi)	tidak dijamin
35	Kotak obat	tidak dijamin
36	<i>Extra bed</i>	tidak dijamin
37	Salon	tidak dijamin
KHUSUS BAYI		
38	Vaksinasi bayi	dijamin dlm manfaat imunisasi
39	Jasa penyuntikan Vaksin	dijamin dlm manfaat imunisasi
40	<i>Screening</i> Bayi	tidak dijamin
41	Susu Bayi (bayi baru lahir)	tidak dijamin
42	Makanan bayi	tidak dijamin
43	Buku bayi	tidak dijamin
44	Surat keterangan lahir	tidak dijamin
45	Pampers	tidak dijamin
46	<i>Bed liner</i>	tidak dijamin
47	Kendil	tidak dijamin
48	Bedong bayi	tidak dijamin
49	Tindik	tidak dijamin
50	Botol susu	tidak dijamin
KHUSUS MATERNITY		
51	<i>Maternity Napkin</i>	tidak dijamin
52	Gurita	tidak dijamin
53	<i>Breast pump</i>	tidak dijamin

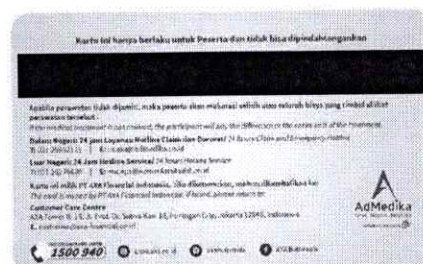
LAMPIRAN 3

CONTOH KARTU KEPESERTAAN

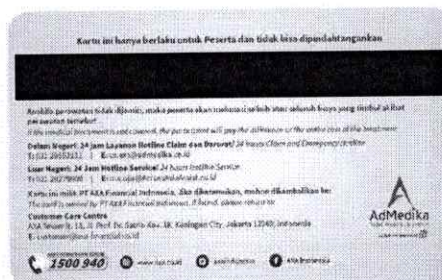
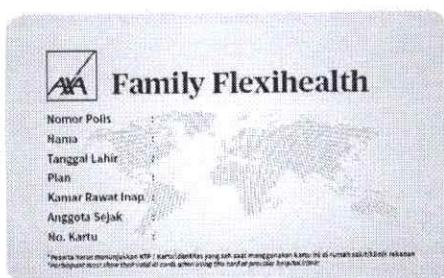
Maestro Optima Care (MOC)



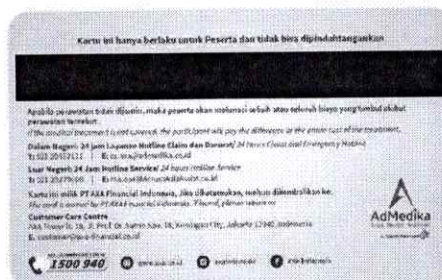
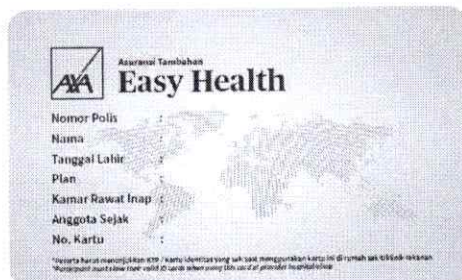
Maestro Elite Care (MEC)



Family Flexi Health (FFH)

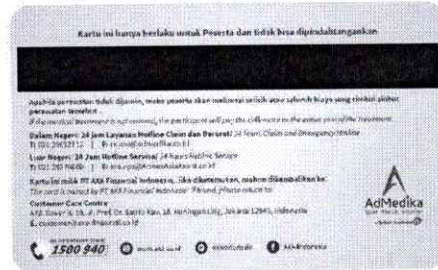
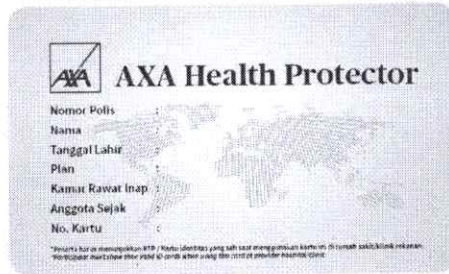


Easy Health (EH)

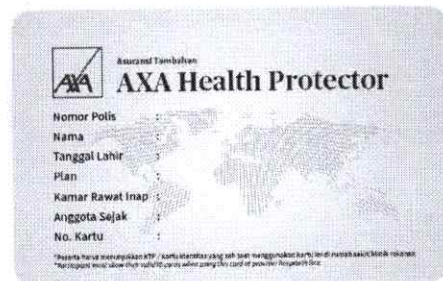


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

AXA Health Protector (AHP)



AXA Health Protector Rider (AHP Rider)



Keterangan:

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap perubahan dan/atau penambahan contoh Kartu Peserta sebagaimana yang terdapat dalam lampiran 3 Perjanjian ini wajib untuk diinformasikan secara tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;
2. Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas tidak perlu untuk dibuatkan dalam bentuk addendum/amandemen Perjanjian;
3. Para Pihak sepakat bahwa perubahan dan/atau penambahan contoh Kartu Peserta sebagaimana disebutkan pada poin di atas berlaku terhitung sejak tanggal Pihak Pertama menginformasikannya kepada Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN 4
KONTAK PERSON PT AXA FINANCIAL INDONESIA

Nama Perusahaan	: PT AXA Financial Indonesia
No Telepon	: 1500940
Alamat Perusahaan	: AXA Tower. Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia
Nama Direktur	: Yudhistira Dharmawata
Alamat Email	: yudhistira.dharmawata@axa-financial.co.id
Nama PIC Provider Relation	: Elly Sri Wahyuni
No HP	: 082138810429
Alamat Email	: elly.wahyuni@axa-financial.co.id
Nama PIC Penagihan	: Yan Hendayana
No HP	: yan.hendayana@axa-financial.co.id
Alamat Email	: 0811970067
Nama PIC Penjaminan	: dr. Venysunny Kusnadi
No HP	: 085697621991
Alamat Email	: veny.kusnadi@axa-financial.co.id

LAMPIRAN 5
KONTAK PERSON RUMAH SAKIT/KLINIK

Nama Rumah Sakit	: RS Prima Husada Malang
No Telepon	: 0341 - 458679
Alamat RS	: Banjarum Selatan No 7, Mondoroko, Kec.Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur
Alamat Email	: sekretariat@malang.rs-primahusada.com
Nama Direktur	: dr. Nur Mazidah
Jabatan	: Direktur
No HP	: 0341 - 458679
Alamat Email	: sekretariat@malang.rs-primahusada.com
Nama PIC Marketing	: Mayputri Nabilla, A.Md.Kes
Jabatan	: Humas & Marketing
No HP	: 0811 3507 164
Alamat Email	: marketingrsphm@gmail.com
Nama PIC Finance	: Novi Ratnasari, S.E
Jabatan	: Kepala Keuangan
No HP	: 0823 3580 0485
Alamat Email	: keuangan@malang.rs-primahusada.com
Nama PIC Kerjasama	: Mayputri Nabilla, A.Md.Kes
Jabatan	: Humas & Marketing
No HP	: 0811 3507 164
Alamat Email	: marketingrsphm@gmail.com
Nama PIC Penjaminan	: Lilik Kurniati
Jabatan	: Admin Jaminan
No HP	: 0813 3142 9720
Alamat Email	: admklaim.rsph@gmail.com

Nama Rumah Sakit	: RS Prima Husada Sukorejo
No Telepon	: 0343 - 6745000
Alamat RS	: Jalan Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur
Alamat Email	: sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

Nama Direktur	: dr.Ifrit Bagus Apriantono
Jabatan	: Direktur
No HP	: 0343 - 6745000
Alamat Email	: sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
Nama PIC Marketing	: Lidia Emilinda, S.Tr.Keb.,M.MRS
Jabatan	: Humas & Marketing
No HP	: 0813 1557 4065
Alamat Email	: backupdatamarketingphs@gmail.com
Nama PIC Finance	: Anita Sari, S.E
Jabatan	: Kepala Keuangan
No HP	: 0343 - 6745000
Alamat Email	: keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com
Nama PIC Kerjasama	: Lidia Emilinda, S.Tr.Keb.,M.MRS
Jabatan	: Humas & Marketing
No HP	: 0813 1557 4065
Alamat Email	: backupdatamarketingphs@gmail.com
Nama PIC Penjaminan	: Prisna Sandy Faradilla
Jabatan	: Admin Jaminan
No HP	: 0821 4203 6398
Alamat Email	: keuanganrsphs@gmail.com